CLOUD-SICHERHEIT · EU DATA ACT

CLOUD-EXIT-PLAN

Wie europäische Kleinunternehmen den **Cloud-Anbieter wechseln**, ohne **Daten, Geld oder Kontrolle** zu verlieren

EU DATA ACT | 30-TAGE-PLAN | VERTRÄGE | DSGVO

ZIRLANDIA MILKOVIC

CLOUD-SICHERHEIT · EU DATA ACT

DER CLOUD-EXIT-PLAN

Wie europäische Kleinunternehmen den Cloud-Anbieter wechseln, ohne Daten, Geld oder Kontrolle zu verlieren

ZIRLANDIA MILKOVIC

Der Cloud-Exit-Plan
Wie europäische Kleinunternehmen den Cloud-Anbieter wechseln, ohne Daten, Geld oder Kontrolle zu verlieren

© 2026 Zirlandia Milkovic. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden, ausgenommen kurze Zitate in Rezensionen.

Deutsche Erstausgabe, 2026. Recherchestichtag: 11. November 2026. Begleitende Ressource: GDPRGard.eu.

Dieses Buch bietet praktische Orientierung, keine Rechts-, Sicherheits- oder Datenschutzberatung. Alle Beispiele, Unternehmen und Personen in den Praxisszenarien sind fiktiv. Rechtliche Verweise geben den Stand zum Recherchestichtag wieder und sollten anhand der aktuellen Texte geprüft werden.

INHALT

Inhaltsverzeichnis

ZUM EINSTIEG

Haftungsausschluss 4
Einleitung: Die Tür, nach der Sie nie gesucht haben 4
Für wen dieses Buch ist 6
So nutzen Sie dieses Buch 7
Der Zehn-Minuten-Check zur Ausstiegsbereitschaft 8

KAPITEL

1. Vendor-Lock-in in der Cloud verstehen 9
2. Was passiert, wenn Sie einen Anbieter verlassen? 16
3. Ihre Rechte nach dem EU Data Act verstehen 22
4. Datenportabilität und Exportformate 31
5. Cloud-Verträge und versteckte Wechselkosten 40
6. Personenbezogene Daten bei der Migration schützen 47
7. Ihr praktischer 30-Tage-Cloud-Ausstiegsplan 54

ABSCHLUSS

Schluss: Kontrolle ist der Plan 62

ANHÄNGE

Anhang A: Inventar der Cloud-Dienste 64
Anhang B: Arbeitsblatt Ausstiegskosten 65
Anhang C: Formular zur Vertragsprüfung 66
Anhang D: Schreiben zur Wechselanfrage 68
Anhang E: Arbeitsblatt Testexport und Verifizierung 70
Anhang F: 30-Tage-Ausstiegstracker 72

RÜCKSEITE

Glossar 74
Ein Hinweis zu GDPRGard.eu 75
Über die Autorin 76
Anmerkungen und Quellen 77

Haftungsausschluss

Dieses Buch bietet praxisnahe, bildende Orientierung für Inhaberinnen und Inhaber kleiner Unternehmen, Freelancer, SaaS-Kunden und die Menschen, die sie unterstützen. Es ist keine Rechts-, Finanz-, Steuer-, Sicherheitstechnik- oder Beschaffungsberatung und begründet kein Beratungsverhältnis zwischen der Autorin und den Lesern.

Der EU Data Act, die Leitlinien dazu und der Cloud-Markt sind in Bewegung. Einige hier beschriebene Regeln sind neu und in der Praxis noch nicht erprobt, manche Einzelheiten hängen davon ab, wie eine Aufsichtsbehörde oder ein Gericht sie auslegt, und ein Vorschlag namens Digital Omnibus könnte Teile des Bildes verändern. Bevor Sie sich bei einer wichtigen Entscheidung auf etwas aus diesem Buch verlassen, lesen Sie den aktuellen Gesetzestext, die Bedingungen Ihres eigenen Vertrags und die neuesten Hinweise Ihrer nationalen Behörde, oder fragen Sie eine qualifizierte Beraterin oder einen Berater.

Wer die Schritte in diesem Buch befolgt, kann den Abschied von einem Cloud-Anbieter deutlich sicherer und günstiger machen. Eine reibungslose Migration kann es nicht garantieren, und keine Checkliste kann versprechen, dass nichts verloren geht.

Jedes Unternehmen, jede Person und jede Migration in einem Praxisbeispiel ist **fiktiv** und entsprechend gekennzeichnet. Echte Gesetze, Daten und Aussagen sind in den Anmerkungen am Ende belegt, zusammen mit einer ehrlichen Liste dessen, was die Autorin nicht überprüfen konnte.

Einleitung: Die Tür, nach der Sie nie gesucht haben

Marta leitet ein Designstudio mit vier Personen in Lissabon. Vor vier Jahren hat sie alles in die Cloud gelegt: Kundendateien, Rechnungen, einen gemeinsamen Kalender, ein Projekttool und eine kleine

Kundendatenbank. Das war schnell, günstig und im ersten Jahr wunderbar. Seitdem hat sie nicht mehr darüber nachgedacht.

Im vergangenen Frühjahr änderte ihr Anbieter die Preise. Der Tarif, den sie nutzte, stieg um ein Drittel. Sie stellte sich eine einfache Frage: *Könnte ich wechseln?* Und dann eine zweite, deutlich unbequemere: *Wenn ich es morgen entscheiden würde, wie würde ich das anstellen?*

Sie konnte keine von beiden beantworten. Sie wusste nicht, welche ihrer Dateien sich exportieren ließen und in welchem Format. Sie wusste nicht, was in ihrem Vertrag zur Beendigung stand. Sie wusste nicht, ob der Anbieter ihre Daten danach behalten, löschen oder für die Herausgabe Geld verlangen würde. Sie hatte das vage Gefühl, ein Wechsel wäre schmerzhaft und teuer, und so tat sie, was die meisten tun: Sie blieb.

Dieses Gefühl hat einen Namen. Es heißt **Vendor-Lock-in**, und für kleine Unternehmen ist es selten dramatisch. Niemand wird als Geisel gehalten. Es läuft umgekehrt: Kosten, Aufwand und Risiko eines Wechsels steigen langsam, bis Bleiben die einzig vernünftige Option ist, ganz gleich, was der Anbieter als Nächstes mit Preis, Bedingungen oder Leistung macht.

Dieses Buch handelt davon, das zu ändern, und der Zeitpunkt ist ungewöhnlich günstig. Der EU Data Act hat Regeln eingeführt, die einen Wechsel zwischen Cloud- und anderen Datenverarbeitungsdiensten tatsächlich möglich machen sollen: eine maximale Kündigungsfrist, eine maximale Übergangsfrist, ein Recht auf Rückgabe Ihrer Daten, klare Vertragsbedingungen und, ab dem **12. Januar 2027**, das Ende von Entgelten für den Wechselvorgang selbst.[1] [2] Dieses Datum ist der Aufhänger des Buches, aber nicht die ganze Geschichte. Ein gesetzliches Wechselrecht ist noch kein Wechselplan. Das Gesetz kann einen Anbieter verpflichten, Ihnen zu helfen. Es kann nicht Ihren neuen Dienst auswählen, Ihre Daten bereinigen, Ihr Team schulen oder bemerken, dass die Rechnungen Ihrer Buchhalterin von einem Plug-in abhängen, das es nur an einer einzigen Stelle gibt.

Dieser Teil liegt auf Ihrer Seite des Tisches. Das Buch nennt ihn **den Leitfaden für die Kundenseite**: was Sie wissen, entscheiden, einfordern und tun sollten, damit Sie die Kontrolle behalten, ob Sie nun jemals wechseln oder nicht.

Ihnen wird nicht geraten, Ihren Cloud-Anbieter zu verlassen. Die meisten kleinen Unternehmen sollten es nicht, und viele Anbieter sind gut. Das Ziel ist kleiner und nützlicher: **wechseln zu können**, in Ruhe, nach Ihrem Zeitplan, mit intakten Daten und intaktem Geld. Wer wechseln kann, verhandelt besser, wählt besser und schläft besser.

> **Die Regel.** Ihren Cloud-Ausstieg beherrschen Sie erst, wenn Sie ihn getestet haben. Ein Plan auf dem Papier, der noch nie eine einzige Datei exportiert hat, ist eine Hoffnung, kein Plan.

Das Buch folgt dem Ablauf eines Ausstiegs. Kapitel 1 und 2 erklären Lock-in und was beim Verlassen wirklich passiert. Kapitel 3 behandelt Ihre Rechte nach dem Data Act. Die Kapitel 4 bis 6 widmen sich den drei Dingen, die am häufigsten schiefgehen: Formate, Verträge und personenbezogene Daten. Kapitel 7 liefert einen praktischen 30-Tage-Plan, mit dem Sie am Montag beginnen können. Der Anhang enthält die Checklisten, ein Kündigungsschreiben für den Wechsel und einen Tracker.

Für wen dieses Buch ist

Dieses Buch richtet sich an Menschen, die Cloud- und Softwaredienste für ein Unternehmen einkaufen, ohne Cloud-Ingenieure zu sein:

- **Inhaberinnen, Inhaber und Führungskräfte kleiner Unternehmen** in der EU sowie auf Europa ausgerichteter Unternehmen anderswo, mit einer bis etwa fünfzig Personen.
- **Freelancer und Berater**, deren gesamtes Arbeitsleben in einer Handvoll Online-Tools stattfindet.
- **SaaS-Kunden** jeder Art: Buchhaltung, CRM, E-Commerce, Projektmanagement, E-Mail, Website-Hosting, Dateiablage und Backup.
- **Büro- und Betriebsleiter sowie die „zufällige IT-Person“**, der man das alles samt ein, zwei Zugängen übertragen hat.
- **Berater**, etwa Steuerberater, Unternehmensberater und IT-Freelancer, die gefragt werden: „Was passiert, wenn wir wechseln?“

Technisches Wissen brauchen Sie nicht. Wo ein Fachbegriff wichtig ist, wird er in einfacher Sprache erklärt, und am Ende steht ein Glossar. Wenn Sie bereits mit einem eigenen Team anspruchsvolle Infrastruktur betreiben, werden Ihnen die Kapitel zu Verträgen, Rechten und personenbezogenen Daten nützlich sein, die Technikdetails bleiben hier aber bewusst knapp.

Ein Wort zum Umfang: Das Buch behandelt die **Kundenseite** der Ausstiegsplanung für gewöhnliche Geschäftsdienste. Regulierte Branchen werden nicht vertieft. Finanzunternehmen etwa haben eigene detaillierte Regeln zu Auslagerung und Exit-Planung und brauchen Fachberatung.[8]

So nutzen Sie dieses Buch

Sie können das Buch der Reihe nach lesen, was die ganze Geschichte ergibt, oder gezielt zu dem springen, was Sie brauchen.

- **Wenig Zeit?** Machen Sie den Zehn-Minuten-Check auf der nächsten Seite, dann gehen Sie zu Kapitel 7 und Anhang F.
- **Vor einer Verlängerung oder Unterschrift?** Lesen Sie Kapitel 5 und nutzen Sie Anhang C, bevor Sie sich festlegen.
- **Der Wechsel steht schon fest?** Lesen Sie zuerst die Kapitel 2, 3 und 7 und arbeiten Sie dann die Anhänge D und E durch.
- **Sorge um Kundendaten?** Lesen Sie Kapitel 6 und nutzen Sie dann Anhang E.

Drei Konventionen helfen. Ein dunkler Kasten mit der Überschrift **Die Regel** enthält die eine Idee, die Sie aus einem Kapitel mitnehmen sollten. Checklisten verwenden leere Kästchen zum Abhaken. Tabellen und Arbeitsblätter sind zum Ausfüllen gedacht, auf Papier oder am Bildschirm.

Im ganzen Buch bezeichnet „Anbieter“ das Unternehmen, das Sie für einen Cloud- oder Online-Dienst bezahlen, und „Dienst“ alles, was Sie online nutzen, statt es selbst zu installieren und zu betreiben. Ist ein Wort unbekannt, schauen Sie ins Glossar.

Der Zehn-Minuten-Check zur Ausstiegsbereitschaft

Antworten Sie mit Ja oder Nein. Seien Sie ehrlich; niemand benotet das.

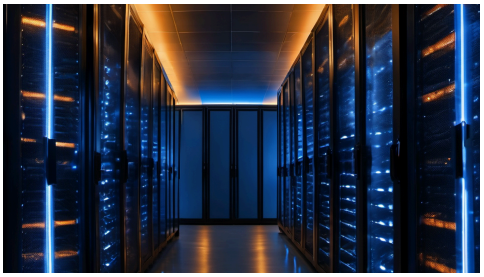
1. Können Sie aus dem Kopf oder aus einem einzigen Dokument jeden Cloud-Dienst aufzählen, von dem Ihr Unternehmen abhängt?
2. Wissen Sie, wo Ihre wichtigsten Geschäftsdaten liegen und in welchem Land?
3. Haben Sie Ihre Daten bei Ihrem Hauptanbieter schon einmal testweise exportiert, in eine Datei, die Sie selbst geöffnet haben?
4. Kennen Sie die Kündigungsfrist Ihres Anbieters und wissen Sie, was bei Vertragsende mit Ihren Daten geschieht?
5. Ist ein Teil Ihres Vertrags befristet, mit Vertragsstrafe oder Rabattverlust bei vorzeitigem Ausstieg?
6. Verlassen Sie sich auf eine Funktion, ein Add-on oder eine Automatisierung, die nur bei diesem einen Anbieter funktioniert?
7. Hält Ihr Anbieter die einzige Kopie wichtiger Daten?
8. Sind Logins, Single Sign-on oder E-Mail Ihres Unternehmens an das Identitätssystem eines einzigen Anbieters gebunden?
9. Weiß Ihr Team, wer für den Ausstieg verantwortlich ist, wenn der Anbieter ausfällt, verkauft wird oder die Bedingungen ändert?
0. Haben Sie mit jedem Anbieter, der personenbezogene Daten hält, einen unterzeichneten Auftragsverarbeitungsvertrag?

Auswertung. Zählen Sie Ihre **Nein**-Antworten auf die Fragen 1, 2, 3, 4, 9 und 10. Addieren Sie dann einen Punkt für jedes **Ja** auf die Fragen 5, 6, 7 und 8.

- **0 bis 2:** starke Ausgangslage. Nutzen Sie das Buch, um zu testen und zu dokumentieren, was Sie haben.
- **3 bis 5:** typisch. Die Kapitel 4, 5 und 6 enthalten mehrere schnelle Erfolge.
- **6 bis 10:** einen konzentrierten Monat wert. Gehen Sie direkt zu Kapitel 7 und Anhang F.

KAPITEL 1

Vendor-Lock-in in der Cloud verstehen



Ein Rechenzentrumsgang und eine Gewitterwolke: der Ort, den die meisten kleinen Unternehmen nie zu sehen bekommen

Fragt man die Inhaberin eines kleinen Unternehmens, wo ihre Daten liegen, lautet die ehrliche Antwort meist „in der Cloud“. Fragt man weiter: in welcher Cloud, in welchem Land, unter welchem Vertrag, und wie kämen Sie da wieder heraus, wird das Gespräch zäh. Genau um diese Lücke zwischen dem *Nutzen* eines Dienstes und der *Fähigkeit, ihn zu verlassen*, geht es in diesem Kapitel.

Was Lock-in wirklich ist

Vendor-Lock-in bedeutet: Kosten, Aufwand oder Risiko eines Wechsels zu einem anderen Anbieter sind so hoch, dass Sie auch dann bleiben, wenn Bleiben nicht mehr die beste Wahl ist. Beachten Sie, was die Definition auslässt. Lock-in ist keine Straftat und nicht immer ein Trick. Oft ist er ein Nebeneffekt davon, dass ein Dienst gut ist: Je tiefer ein Werkzeug in Ihre Arbeit passt, desto schwerer ist es zu ersetzen.

Zum Problem wird es, wenn drei Dinge zusammenkommen: Sie hängen vom Dienst ab, der Wechsel ist schwer, und Sie haben es nicht bemerkt. Unter diesen Bedingungen kann der Anbieter Preise erhöhen,

Bedingungen ändern oder Funktionen einstellen, und Ihre realistischen Optionen heißen: hinnehmen oder leiden.

> **Ein nützlicher Test.** Stellen Sie sich vor, Ihr Anbieter würde seinen Preis im nächsten Monat verdoppeln. Könnten Sie innerhalb eines Quartals wechseln, ohne Daten, Kunden oder den Schlaf zu verlieren? Lautet die ehrliche Antwort Nein, sind Sie gebunden, was auch immer die Broschüre sagt.

Ein offenes Kettenglied: Lock-in besteht aus kleinen, gewöhnlichen Verbindungen

Sechs Arten von Lock-in

Lock-in hat mehr als eine Quelle, und die meisten Unternehmen sind durch zwei oder drei gleichzeitig gebunden. Wer weiß, welche zutreffen, weiß, wo er Mühe investieren sollte.

Sechs Quellen von Lock-in und wer sie meist kontrolliert

1. Technischer Lock-in. Sie nutzen Funktionen, die es nur bei einem Anbieter gibt: eine proprietäre Datenbank, einen eigenen Workflow-Builder, eine bestimmte Automatisierungssprache. Die Daten lassen sich vielleicht exportieren, das *Verhalten* aber nicht. Eine Tabelle mit Kunden zieht leicht um; eine Kette aus zwanzig Automatisierungen, die Rechnungen verschickt, den Bestand aktualisiert und den Paketdienst per E-Mail benachrichtigt, nicht.

2. Daten-Lock-in. Ihre Daten liegen in einem Format, das nur die Software des Anbieters gut lesen kann, oder sie sind schlicht sehr groß. Das Volumen zählt: Ein paar Gigabyte zu verschieben ist ein Nachmittag, mehrere Terabyte sind ein Projekt mit Kosten und einer Uhr, die läuft.

3. Vertraglicher Lock-in. Feste Laufzeiten, automatische Verlängerungen, Gebühren bei vorzeitiger Kündigung, Mengenrabatte, die bei Ausstieg verfallen, und Kündigungsfristen, die Monate im Voraus einzuhalten sind. Im Vertrag verstecken sich die meisten Überraschungen, und Kapitel 5 widmet sich ihm ganz.

4. Kommerzieller Lock-in. Guthaben, Pakete und Rabatte, die das Bleiben günstig und das Gehen teuer machen. Ein Anbieter, der Ihnen ein Jahr lang Gratisguthaben schenkt, ist nicht um seiner selbst willen

großzügig. Er kauft Ihre Abhängigkeit.

5. Identitäts- und Ökosystem-Lock-in. Ihr Team meldet sich mit dem Kontosystem des Anbieters an. E-Mail, Kalender, Dokumente und Chat liegen in einer einzigen Suite. Ein Produkt zu verlassen heißt, alles zu verlassen oder neu aufzubauen. Dieser Lock-in fällt am spätesten auf und wird am meisten bereut.

6. Lock-in durch Wissen und Gewohnheit. Ihr Team kennt eine Oberfläche. Ihr Freelancer kennt ein Setup. Ihre Abläufe wurden um die Eigenheiten eines Produkts herum geschrieben. Umschulung ist ein echter Kostenfaktor, auch wenn er nie auf einer Rechnung erscheint.

Wie Lock-in entsteht, ohne dass jemand es beschließt

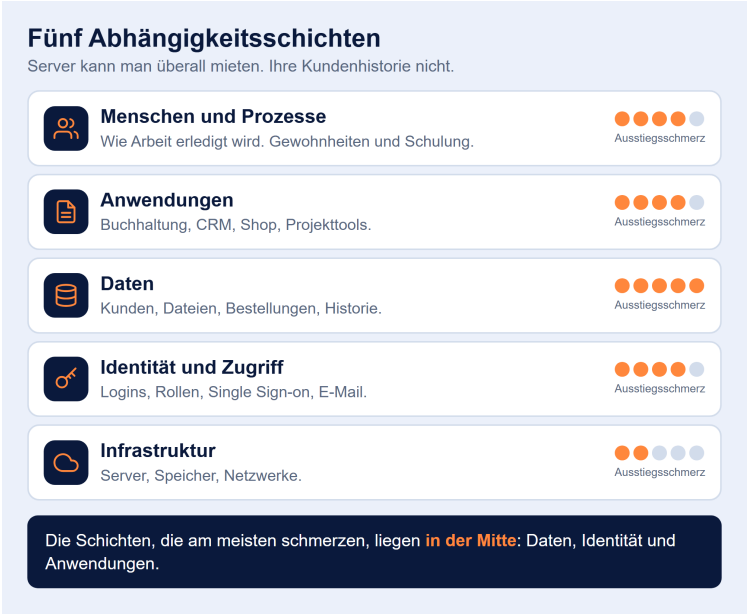
Niemand beschließt, sich binden zu lassen. Es sammelt sich über eine Reihe vernünftiger Schritte an.

1. Sie beginnen mit einem Dienst für eine Aufgabe. Er funktioniert.
2. Sie fügen eine zweite Funktion hinzu, weil sie da ist und mitgeliefert wird.
3. Sie verbinden ein Drittanbieter-Tool über den Marktplatz des Anbieters.
4. Sie speichern mehr Daten, weil Speichern billig ist und Löschen riskant wirkt.
5. Sie unterschreiben eine längere Laufzeit, weil der Rabatt verlockend ist.
6. Sie hören auf, Alternativen anzuschauen, weil das Zeit kostet, die Sie nicht haben.

Jeder Schritt ist vernünftig. Die Summe ist ein Unternehmen, dessen tägliche Arbeit von etwas abhängt, das es in weniger als einem Jahr nicht ersetzen könnte. Das Heilmittel ist nicht, Cloud-Dienste zu meiden. Es ist die kleine, regelmäßige Gewohnheit, zu fragen: „Was würde ein Ausstieg erfordern?“

Die Schichten unter Ihren Werkzeugen

Es hilft, das eigene Unternehmen als Stapel zu sehen. Jede Schicht kann eine Abhängigkeit sein, und jede hat eine andere Ausstiegsgeschichte.



Die fünf Abhängigkeitsschichten in einem typischen kleinen Unternehmen

Ganz oben stehen Ihre **Menschen und Prozesse**: wie die Arbeit erledigt wird. Darunter liegen die **Anwendungen** wie Buchhaltung, CRM oder die Website. Darunter befinden sich Ihre **Daten**: die Kunden, Dateien und Datensätze. Unter den Daten liegen **Identität und Zugriff**, also Logins und Berechtigungen. Die Basis bildet die **Infrastruktur**, die alles betreibt: Server, Speicher, Netzwerke.

Viele kleine Unternehmen denken bei „der Cloud“ vor allem an die Infrastruktur, aber die Schichten, die beim Ausstieg am meisten schmerzen, liegen in der Mitte: Daten, Identität und Anwendungen. Server kann man überall mieten. Ihre Kundenhistorie nicht.

Cloud-Diensttypen in einfachen Worten

Der Data Act spricht von „Datenverarbeitungsdiensten“, ein weiter Begriff. In der Praxis begegnen Ihnen drei Familien, und der Ausstieg sieht bei jeder anders aus.

Typ	Einfach gesagt	Beispiele für das, was Sie nutzen könnten	Schwierigkeit des Ausstiegs
IaaS	Gemietete Server, Speicher und Netzwerke	Virtuelle Maschinen, Dateispeicher, Backups	Mittel: hängt davon ab, wie viel Sie auf anbieterspezifischen Funktionen aufgebaut haben
PaaS	Eine Plattform zum Bauen und Betreiben eigener Software	Verwaltete Datenbanken, Hosting-Plattformen, Laufzeitumgebungen	Mittel bis hoch: plattformspezifische Werkzeuge bremsen den Umzug
SaaS	Fertige Software, online geliefert	Buchhaltung, CRM, E-Commerce, Projekttools, E-Mail	Sehr unterschiedlich: hängt von der Exportqualität und Ihren eigenen Anpassungen ab

Der Data Act gilt für alle diese Familien. Die Art der Hilfe, die Sie erwarten dürfen, unterscheidet sich. Infrastrukturanbieter unterliegen einer Pflicht, die auf **funktionale Gleichwertigkeit** zielt: angemessene Maßnahmen, damit Sie anderswo einen vergleichbaren Dienst erhalten. Andere Anbieter müssen offene Schnittstellen bereitstellen und Ihre Daten in strukturierter, maschinenlesbarer Form exportieren (Kapitel 3).[1]

Warum das für kleine Unternehmen mehr zählt

Große Unternehmen haben Einkaufsabteilungen, Rechtsabteilungen und Verhandlungsmacht. Kleine Unternehmen haben meist eine Karte, eine Klick-Vereinbarung und eine Frist. Dieses Ungleichgewicht ist genau der Grund, warum die Wechselregeln des Data Act für Sie wichtig sind: Sie setzen einen Mindeststandard an Rechten, der gilt, ob Sie nun eine Anwältin haben oder nicht.

Aber der Boden ist nicht die Decke. Ein Wechselrecht ist nur so wertvoll wie Ihre Bereitschaft, es zu nutzen. Ein Unternehmen, das seine Abhängigkeiten kennt, Exporte getestet und seinen Vertrag gelesen hat, kann in der Woche handeln, in der es nötig ist. Eines, das das nicht getan hat, verbringt diese Woche damit, herauszufinden, was es schon letztes Jahr hätte wissen sollen.

Die Regel. Lock-in ist kein Urteil, sondern eine Messung. Messen Sie ihn, bevor Sie es müssen, solange der Wechsel eine Wahl ist und kein Notfall.

Was Sie diese Woche tun sollten

- Schreiben Sie jeden Cloud- oder Online-Dienst auf, für den Ihr Unternehmen zahlt oder von dem es abhängt, auch kostenlose. Anhang A liefert die Tabelle.
- Markieren Sie bei jedem, welche der sechs Arten von Lock-in zutreffen.
- Wählen Sie den einen Dienst, den Sie sich am wenigsten leisten könnten zu verlieren, und behalten Sie ihn im Kopf, solange Sie dieses Buch lesen.

KAPITEL 2

Was passiert, wenn Sie einen Anbieter verlassen?

Die Tür am Ende des Korridors: Ein Ausstieg ist ein Prozess, kein Ereignis

Die meisten stellen sich den Abschied von einem Cloud-Anbieter als Druck auf einen Knopf vor. In Wirklichkeit ist es eine Abfolge von Entscheidungen, Kopien, Prüfungen und Löschungen über mehrere Wochen, und der Knopf, falls es ihn gibt, ist der letzte Schritt. Die Abfolge zu verstehen ist die halbe Planung.

Ein Ausstieg ist ein Projekt mit sechs Phasen

Die sechs Phasen eines Cloud-Ausstiegs

Phase 1: Entscheiden. Sie beschließen zu gehen, und warum. Der Grund zählt, weil er den Plan prägt: Preis, Servicequalität, Sicherheitsbedenken, ein Verkauf des Anbieters, eine Gesetzesänderung oder ein neuer Geschäftsbedarf.

Phase 2: Vorbereiten. Sie inventarisieren, was Sie haben, lesen den Vertrag, wählen das Ziel und testen einen Export. Das ist die längste und wertvollste Phase, und der größte Teil dieses Buches spielt hier.

Phase 3: Kündigen. Sie geben die vom Vertrag verlangte Kündigung ab. Der Data Act setzt für den Beginn eines Wechsels eine *Höchstfrist* von zwei Monaten fest; Ihr Vertrag darf weniger vorsehen, nie mehr.[3]

Phase 4: Übertragen. Daten und, soweit möglich, Konfiguration wandern vom alten zum neuen Anbieter, oft parallel, während beide laufen.

Phase 5: Umschalten. Ihre Leute, Kunden und angebundenen Systeme beginnen, den neuen Dienst zu nutzen. Das ist der Moment des Risikos, weshalb er eine Probe und einen Rückfallplan braucht (Kapitel 7).

Phase 6: Abschließen. Sie prüfen, dass nichts fehlt, holen letzte Kopien ab, sorgen dafür, dass der alte Anbieter löscht, was er löschen muss, und kündigen den Rest.

Jede Phase kann für sich scheitern. Wer Phase 2 überspringt, macht aus Phase 5 ein Glücksspiel.

Was Sie tatsächlich mitnehmen müssen

Ihre „Daten“ sind meist mehr als eine einzige Sache. Beim Verlassen müssen Sie mindestens fünf Kategorien berücksichtigen.

1. **Inhalte:** Dokumente, Bilder, E-Mails, Kundendatensätze, Produktkataloge, Bestellungen, Rechnungen.
2. **Konfiguration:** Einstellungen, Vorlagen, Benutzerrollen, Berechtigungen, Workflows, Integrationen.
3. **Historie:** Audit-Logs, Änderungsprotokolle, Nachrichtenverläufe, Versionen, Transaktionsspuren. Sie brauchen sie womöglich für Buchhaltung, Streitfälle oder Compliance.

4. **Identitäten:** die Liste der Nutzer und was jeder darf, dazu die Art der Anmeldung.
5. **Verbindungen:** die Webadressen, Domains, API-Schlüssel, Webhooks und Drittanbieter-Apps, die auf den Dienst zeigen.

Die Sprache des Data Act folgt einer ähnlichen Idee. Er spricht von **exportierbaren Daten**, also Eingabe- und Ausgabedaten einschließlich Metadaten, die Ihre Nutzung des Dienstes direkt oder indirekt erzeugt hat, und von **digitalen Vermögenswerten**, etwa Anwendungen und Einstellungen, die Sie unabhängig vom Vertrag des Anbieters nutzen dürfen.[5] Er verpflichtet einen Anbieter nicht, eigene Geschäftsgeheimnisse, anbieterinterne Daten oder sicherheitsrelevante Daten herauszugeben, und der Vertrag muss diese Ausnahmen aufführen.[3] Sie sollten vor der Unterschrift wissen, wo diese Grenze verläuft.

Die Dinge, die brechen

Erfahrene Migrationsteams beschreiben meist dieselbe Handvoll Fehler. Keiner ist exotisch.

- **Die vergessene Abhängigkeit.** Ein Dienst speist unbemerkt etwas anderes: ein Rechnungstool, das aus dem CRM liest, eine Website, die Produktbilder aus dem Speicher zieht. Sie ziehen das Erste um, und das Zweite hört auf zu funktionieren.
- **Die Formatüberraschung.** Der Export lässt sich öffnen, aber Datumsangaben, Sonderzeichen, Anhänge oder Beziehungen zwischen Datensätzen sind verstümmelt. Sie entdecken es eine Woche nach dem Umschalten.
- **Die Berechtigungslücke.** Alle können sich anmelden, aber die Zugriffsrechte sind nicht mitgezogen, sodass der Praktikant die Gehaltsabrechnung sieht oder die Chefin nichts mehr sehen kann.
- **Die fehlende Historie.** Aktuelle Datensätze wurden übertragen; der Prüfpfad nicht. Sie brauchen ihn für eine Steuerprüfung.
- **Die Domain- und E-Mail-Falle.** E-Mail- und Website-Adressen hängen am alten Dienst. Eine unachtsame Änderung bedeutet einen Tag verlorener Kunden-E-Mails.
- **Die stille Frist.** Der Anbieter löscht Ihre Daten an einem Datum, das in einem Dokument steht, das Sie nie gelesen haben.

- **Die doppelte Rechnung.** Sie betreiben beide Dienste länger als geplant, und keiner der Verträge lässt sich beenden.

Jeder dieser Fehler lässt sich mit einer Checkliste, einem Testexport und einem Kalender vermeiden. Das ist die gute Nachricht.

Was der Anbieter Ihnen beim Wechsel schuldet

Ein gut geführter Anbieter hilft Ihnen beim Gehen, denn ein guter Abschied schützt seinen Ruf. Der Data Act macht Teile dieser Hilfe nun zur gesetzlichen Pflicht. Während des Wechsels muss ein Anbieter Ihnen angemessene Unterstützung leisten, mit gebotener Sorgfalt handeln, damit Ihr Geschäft weiterläuft, Sie über bekannte Risiken für die Kontinuität informieren und ein hohes Sicherheitsniveau halten, auch für Daten während der Übertragung.[3]

Er muss außerdem Ihre **Exit-Strategie** unterstützen, indem er Ihnen die einschlägigen Informationen gibt, und er muss Informationen zu seinen Wechsel- und Portierungsverfahren, den unterstützten Formaten und bekannten technischen Grenzen bereitstellen.[3][4] Kapitel 3 geht das im Einzelnen durch.

Was der Anbieter Ihnen **nicht** schuldet, ist eine fertige Migration. Er wird Ihre Daten nicht bereinigen, Ihre Felder nicht zuordnen, nicht die neue Plattform auswählen, das Ergebnis nicht testen und Ihre Leute nicht schulen. Wer das ans Ende schiebt, erfährt, wie viel das Wort „angemessen“ tragen kann.

Was der neue Anbieter tut und was nicht

Ein Zielanbieter bietet meist Hilfe beim Onboarding an, und der Data Act erwartet, dass alle Beteiligten nach Treu und Glauben zusammenarbeiten, damit der Wechsel gelingt.[4] Bedenken Sie trotzdem, dass Vertriebsleute den *einfachen* Umzug beschreiben. Fragen Sie den neuen Anbieter nach:

- der Liste der Datenformate, die er **ohne Konvertierung** importiert.
- einer schriftlichen Aussage, was er für Sie migriert und was Ihre Aufgabe bleibt.
- Referenzkunden ähnlicher Größe, die von Ihrem derzeitigen Anbieter gewechselt sind.

- einer Test- oder Probeumgebung, damit Sie echte Daten laden können, bevor Sie sich festlegen.

Paralleler Betrieb

Die sichersten Ausstiege sind kein harter Wechsel, sondern eine Überlappung: Der alte und der neue Dienst laufen eine Zeit lang nebeneinander, Daten werden synchronisiert, Nutzer ziehen schrittweise um. Die Überlappung kostet Geld, weil Sie doppelt zahlen, und bringt ein eigenes Risiko der Verwirrung, welches System „das echte“ ist. Für kritische Systeme lohnt sie sich fast immer.

Der Data Act erkennt die parallele Nutzung an. Er schützt Ihre Möglichkeit, mehrere Anbieter gleichzeitig zu nutzen, wobei ein Anbieter für den Datenabfluss (Egress) während dieser Nutzung Entgelte erheben darf, jedoch nur in Höhe der tatsächlich entstehenden Kosten.[4] Gehen Sie nicht davon aus, dass paralleler Betrieb kostenlos ist. Fragen Sie nach.

Ausfallszenarien, für die sich Planung lohnt

Nicht jeder Ausstieg ist freiwillig oder ruhig. Planen Sie zumindest kurz für diese Fälle:

Szenario	Ihre erste Frage
Preiserhöhung oder ungewollte Vertragsänderung	Wann greift sie, und bis wann muss ich kündigen?
Anbieter wird verkauft oder fusioniert	Wer ist der neue Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, und wo liegen meine Daten künftig?
Ausfall des Anbieters oder schwerer Sicherheitsvorfall	Habe ich eine aktuelle Kopie meiner Daten außerhalb seines Systems?
Anbieter stellt ein Produkt ein	Wie lang ist die Auslaufphase, und gibt es einen Migrationspfad?
Streit oder gesperrtes Konto	Komme ich an meine Daten, wenn wir uns uneins sind?
Gesetzesänderung oder neue Anforderungen Ihrer Kunden	Erfüllen Datenstandort und Vertrag noch, was verlangt wird?

Eine einfache, regelmäßig aktualisierte Kopie Ihrer wesentlichen Daten *außerhalb* des Anbieters ist der mit Abstand günstigste Schutz gegen alle sechs Fälle.

> **Die Regel.** Planen Sie den Ausstieg, den Sie nie zu brauchen hoffen, als würden Sie ihn an einem schlechten Tag nutzen. Schlechte Tage warten nicht auf einen passenden Kalender.

Was Sie diese Woche tun sollten

- Wählen Sie einen kritischen Dienst und schreiben Sie seine fünf Kategorien auf: Inhalte, Konfiguration, Historie, Identitäten, Verbindungen.
- Suchen Sie die Aussage zu Datenaufbewahrung und Löschung in den Bedingungen des Anbieters und notieren Sie die Daten.
- Tragen Sie die Kündigungsfrist des Vertrags als Erinnerung in den Kalender ein.

KAPITEL 3

Ihre Rechte nach dem EU Data Act verstehen

Eine europäische Skyline im Morgengrauen: Der Data Act gilt für Dienste, die in der Union angeboten werden

Der Data Act ist die Verordnung (EU) 2023/2854. Er ist ein weit gefasstes Gesetz über Daten, die von vernetzten Produkten und Diensten erzeugt werden, und hat ein eigenes Kapitel, Kapitel VI, zum **Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten**. Dieses Kapitel ist zusammen mit den daneben stehenden Interoperabilitätsregeln der Teil, um den es in diesem Buch geht.[1]

Er gilt seit dem **12. September 2025**.[1] Anbieter, die Kunden in der Union Datenverarbeitungsdienste anbieten, sind nach den Anwendungsregeln des Gesetzes unabhängig davon erfasst, wo sie niedergelassen sind.[1] Auch ein kostenloses Konto ist kein Freibrief: Die Wechselregeln schützen auch Kunden, die aus einem Gratistarif herausgewachsen sind.[6]

Die Idee in einem Satz

Anbieter müssen die **Hindernisse beseitigen**, die Sie daran hindern, einen Vertrag zu beenden, mit einem anderen abzuschließen, Ihre Daten und Vermögenswerte mitzunehmen, mehrere Anbieter gleichzeitig zu nutzen und anderswo einen vergleichbaren Dienst zu

erhalten.[3] Diese Hindernisse können kommerzieller, technischer, vertraglicher oder organisatorischer Art sein, und das Gesetz nennt sie alle.

Die vier Zahlen, die Sie sich merken sollten

Die vier Zahlen, die einen Wechsel nach dem Data Act rahmen

Bis zu 2 Monate: die Kündigungsfrist. Ihr Vertrag muss eine maximale Frist für den Beginn des Wechsels vorsehen, die zwei Monate nicht überschreiten darf.[3]

Bis zu 30 Kalendertage: die Übergangsfrist. Nach Ablauf der Kündigungsfrist muss der Anbieter den Wechsel unverzüglich und in jedem Fall innerhalb einer maximalen Übergangsfrist von 30 Kalendertagen durchführen.[3]

Mindestens 30 Kalendertage: die Datenabrufphase. Nach dem Übergang muss Ihr Vertrag Ihnen mindestens 30 Kalendertage zum Abruf Ihrer Daten einräumen.[3]

Bis zu 7 Monate: die äußerste Grenze. Ist der 30-tägige Übergang technisch nicht durchführbar, muss der Anbieter Ihnen das innerhalb von **14 Werktagen** nach Ihrer Anfrage mitteilen, es begründen und eine alternative Frist vorschlagen, die sieben Monate nicht überschreiten

darf. Die Dienstkontinuität gilt durchgehend. Sie als Kunde haben das Recht, die Übergangsfrist einmal um einen Zeitraum zu verlängern, den Sie für angemessen halten.[3]

Das sind die Kernzahlen. Es sind *Höchstwerte für den Anbieter* und *Mindestwerte für Sie*, also in der richtigen Richtung.

Ein Wechsel Schritt für Schritt: von der Kündigung bis zur Löschung

Der Vertrag muss all das enthalten

Das Gesetz überlässt Ihre Rechte nicht dem guten Willen. Artikel 25 verlangt, dass Wechselrechte und -pflichten **klar in einem schriftlichen Vertrag festgelegt** sind, der Ihnen vor der Unterschrift in einer Form zur Verfügung steht, die Sie speichern und vervielfältigen können.[3] Mindestens muss dieser Vertrag enthalten:

- Ihr Recht, auf Verlangen unverzüglich und innerhalb der maximalen Übergangsfrist zu einem anderen Anbieter oder zu Ihren eigenen Systemen vor Ort zu wechseln.
- Die Pflicht des Anbieters, Ihre Exit-Strategie zu unterstützen, auch durch Bereitstellung aller einschlägigen Informationen.
- Eine Beendigungsklausel: Der Vertrag endet, wenn der Wechsel gelingt, oder mit Ablauf der Kündigungsfrist, wenn Sie lediglich Ihre Daten gelöscht haben wollen.
- Eine **maximale Kündigungsfrist** von höchstens zwei Monaten.

- Eine **abschließende Liste** der Datenkategorien und digitalen Vermögenswerte, die portiert werden können, die mindestens alle exportierbaren Daten umfasst.
- Eine abschließende Liste der ausgenommenen anbieterinternen Daten, soweit ein echtes Geschäftsgeheimnisrisiko besteht, solange dies Ihren Wechsel nicht behindert oder verzögert.
- Eine **Mindest-Abrufphase** von mindestens 30 Kalendertagen.
- **Vollständige Löschung** Ihrer exportierbaren Daten und digitalen Vermögenswerte nach Ablauf der Abrufphase, sobald der Wechsel abgeschlossen ist.
- Die anfallenden Wechselentgelte.

Lesen Sie diese Liste als Checkliste für Ihren eigenen Vertrag. Alles, was fehlt, ist eine Frage an den Anbieter, bevor es zum Problem wird. Anhang C macht daraus ein Formular.

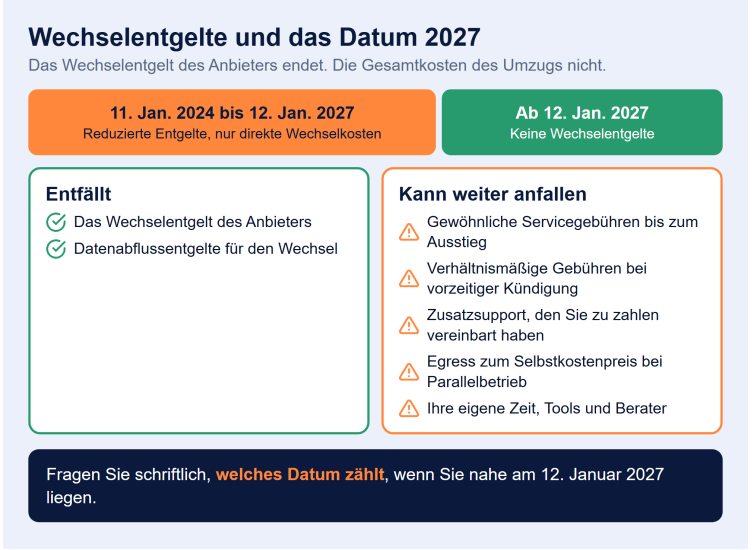
Was der Anbieter Ihnen mitteilen muss

Über den Vertrag hinaus haben Anbieter **Informationspflichten**. Sie müssen Ihnen klare Informationen zu Wechsel- und Portierungsverfahren, -methoden und -formaten geben, einschließlich bekannter Einschränkungen und technischer Grenzen. Sie müssen Sie außerdem auf ein aktuelles Online-Register verweisen, das die Datenstrukturen, Formate, Standards und offenen Interoperabilitätsspezifikationen für Ihre exportierbaren Daten darlegt. [4]

Sie müssen zudem auf ihrer Website veröffentlichen und in allen Verträgen angeben, welche **Rechtsordnung** für ihre IKT-Infrastruktur bei jedem Dienst gilt, und eine allgemeine Beschreibung der Maßnahmen gegen unrechtmäßigen internationalen staatlichen Zugriff auf in der Union gehaltene nicht personenbezogene Daten.[4] Für ein kleines Unternehmen ist das ein kostenloses Due-Diligence-Dokument. Lesen Sie es.

Die Entgelte: was sich am 12. Januar 2027 ändert

Das ist der Aufhänger des Buches, und er verdient Sorgfalt.



Wechselentgelte: bis zum 12. Januar 2027 reduziert, danach keine

- **11. Januar 2024 bis 12. Januar 2027:** Anbieter *dürfen* **reduzierte Wechselentgelte** erheben, die die dem Anbieter entstehenden Kosten, die unmittelbar mit dem Wechselvorgang zusammenhängen, nicht übersteigen dürfen.[4]
- **Ab dem 12. Januar 2027:** Anbieter **dürfen keine Wechselentgelte mehr erheben**.[4] Die Erläuterung der Europäischen Kommission selbst besagt, das Gesetz werde ab diesem Datum Wechselentgelte „vollständig abschaffen, einschließlich der Entgelte für den Datenabfluss“.[2]

Das ist eine echte und bedeutende Änderung. Sie ist zugleich enger, als manche Schlagzeile vermuten lässt. Das Gesetz sagt **nicht**, dass alle mit dem Umzug verbundenen Kosten entfallen. Mehrere Kosten bleiben legitim:

- **Gewöhnliche Servicegebühren**, solange Sie noch Kunde sind, auch während Kündigungs- und Übergangsfrist.
- **Vertragsstrafen bei vorzeitiger Kündigung** in einem befristeten Vertrag, wenn der Vertrag sie vorsieht und sie verhältnismäßig sind.[5]
- **Entgelte für Sonderarbeiten oder zusätzlichen Support**, die über die gesetzlichen Wechselpflichten des Anbieters hinausgehen, wenn Sie den Preis vorher vereinbart haben.[5]

- **Datenabflussentgelte bei paralleler Nutzung**, nur in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, nicht darüber.[4]
- **Für einen einzelnen Kunden maßgeschneiderte Dienste**, die nicht im breiten Handelsmaßstab angeboten werden und teilweise von den Entgeltregeln ausgenommen sind.[4]
- **Ihre eigenen Kosten**: Arbeitszeit, Berater, Gebühren des neuen Anbieters, doppelte Abonnements und etwaige Umschulung.

Die vernünftige Lesart lautet: Das *Entgelt des Anbieters für den Wechselvorgang* fällt auf null, die *Gesamtkosten des Umzugs* bleiben über null. Kapitel 5 zeigt, wie Sie den Rest berechnen.

Eine praktische Frage hat in den für dieses Buch genutzten Quellen keine einfache Antwort: **Welches Datum zählt**: der Tag Ihrer Kündigung, der Tag der Durchführung des Wechsels oder der Tag, an dem das Entgelt erhoben wird? Der Wortlaut des Gesetzes spricht von Entgelten, die ab dem 12. Januar 2027 *erhoben* werden, was auf den Zeitpunkt der Berechnung hindeutet.[4] Liegen Sie nahe am Datum, **fragen Sie Ihren Anbieter schriftlich**, wie er Ihren Wechsel behandeln wird, und bewahren Sie die Antwort auf. Hetzen Sie keine schlecht vorbereitete Migration nur deshalb durch, um ein Datum zu erwischen oder zu vermeiden. Eine überstürzte Migration, die Daten verliert, kostet weit mehr als ein Monat Wechselentgelte.

Was nicht gilt: die Ausnahmen

Das Gesetz ist großzügig, aber nicht allumfassend. Drei Grenzen zählen in der Praxis.

Maßgeschneiderte Dienste. Für Dienste, bei denen die meisten Hauptfunktionen für einen einzigen Kunden maßgeschneidert wurden oder alle Komponenten für diesen Kunden entwickelt wurden und die nicht im breiten Maßstab über den Katalog des Anbieters angeboten werden, gelten einige Regeln des Kapitels VI nicht. Dazu zählen die Regel zur funktionalen Gleichwertigkeit, die Entgeltregeln und Teile der technischen Regeln.[4] Die Vertragsbedingungen gelten weiter. Ein Anbieter muss Ihnen vor der Unterschrift mitteilen, welche Pflichten nicht gelten.[4]

Test und Evaluierung. Nicht produktive Versionen, die für einen begrenzten Zeitraum zu Test- oder Evaluierungszwecken bereitgestellt werden, liegen außerhalb des Kapitels VI.[4]

Grenzen dessen, was ein Anbieter tun muss. Ein Anbieter muss weder neue Technologie entwickeln noch durch geistiges Eigentum geschützte Werte oder Geschäftsgeheimnisse herausgeben noch die Sicherheit schwächen, um Ihnen den Wechsel zu ermöglichen.[4]

Beachten Sie auch den Vorschlag namens **Digital Omnibus**, den die Europäische Kommission zur Änderung von Teilen des Data Act vorgelegt hat. Die Autorin konnte zum Recherchestichtag nicht bestätigen, welche Wechselregeln er ändern würde oder wie sein aktueller Stand ist. Wenn es für Ihre Entscheidung eine Rolle spielt, prüfen Sie die aktuelle Lage, bevor Sie sich auf ein Detail in diesem Kapitel verlassen.[9]

Schnittstellen, Formate und „funktionale Gleichwertigkeit“

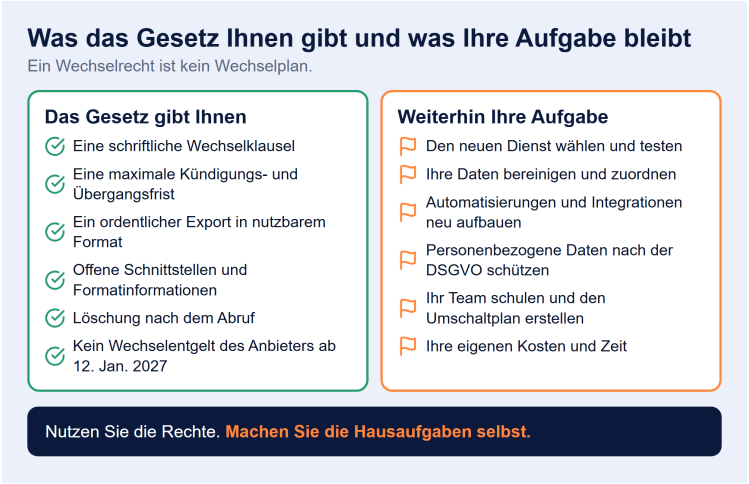
Die technischen Pflichten unterscheiden sich je nach Diensttyp.

- Bei **Infrastrukturdiensten** (Server, Netzwerke, virtuelle Ressourcen) muss der Anbieter alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, damit Sie im Zieldienst **funktionale Gleichwertigkeit** erreichen können.[4]
- Bei **anderen** Diensten (Plattformen und Software) muss der Anbieter Ihnen und den Zielanbietern **offene Schnittstellen kostenlos** bereitstellen, mit genug Informationen, um Software für die Portabilität zu bauen.[4]
- Wo es keine gemeinsame Spezifikation oder keinen Standard gibt, muss der Anbieter auf Anfrage alle exportierbaren Daten in einem **strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format** exportieren.[4]

Für ein kleines Unternehmen heißt das praktisch: Sie haben Anspruch auf einen ordentlichen Export in einem nutzbaren Format und können die Dokumentation anfordern. Kapitel 4 zeigt, wie Sie prüfen, ob das, was Sie bekommen, wirklich nutzbar ist.

Was der Data Act nicht leistet

Erwartungen lassen sich leichter setzen, wenn man die Grenzen kennt.



Was das Gesetz Ihnen gibt und was weiterhin Ihre Aufgabe bleibt

- Er garantiert keinen **günstigen** Umzug, nur einen ohne das Wechselentgelt des Anbieters.
- Er sorgt nicht dafür, dass **Ihre Anwendungen** auf einer anderen Plattform laufen.
- Er bereinigt, strukturiert oder prüft **Ihre Daten** nicht.
- Er ersetzt nicht die **DSGVO**. Personenbezogene Daten bleiben bei einer Migration dem Datenschutzrecht unterworfen (Kapitel 6).
- Er gibt Ihnen keinen persönlichen Schadensersatzanspruch für einen schlechten Export. Die Durchsetzung läuft überwiegend über nationale Behörden, die die Mitgliedstaaten benennen.[6]
- Er macht keinen schlechten **Vertrag** gut. Wurde Ihr Vertrag vor Geltung der Regeln geschlossen, fragen Sie, ob er angepasst wurde.

Wer durchsetzt

Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere zuständige Behörden, und eine wird zum Datenkoordinator bestimmt.[2] Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, die Einzelheiten unterscheiden sich je nach Land; nach Kommentaren von Mitte 2025 hatten nur wenige Mitgliedstaaten Höchstbeträge für Geldbußen festgelegt.[5] Für Sie ist die vernünftige Reihenfolge: Stellen Sie Ihre Anfrage schriftlich, bewahren Sie die Antwort auf, eskalieren Sie

zunächst beim Anbieter selbst und wenden Sie sich erst dann an die nationale Behörde oder eine Anwältin. Eine ruhige, dokumentierte Anfrage klärt die meisten Streitfälle, bevor eine Behörde nötig wird.

> **Die Regel.** Ein Recht, das Sie nie geltend gemacht haben, ist ein Recht, dessen Nutzung Sie noch nicht kennen. Lesen Sie Ihren Vertrag gegen die Liste des Gesetzes und fordern Sie Fehlendes schriftlich an.

Was Sie diese Woche tun sollten

- Suchen Sie den Vertrag oder die Bedingungen für Ihren kritischsten Dienst und prüfen Sie jeden Punkt der Artikel-25-Liste oben. Nutzen Sie Anhang C.
- Suchen Sie die Wechselseite des Anbieters, seine Dokumentation zum Datenexport und seine Erklärung zur Rechtsordnung.
- Notieren Sie die Kündigungsfrist und das Enddatum Ihrer laufenden Vertragslaufzeit.

KAPITEL 4

Datenportabilität und Exportformate

Kisten an einem Kai: Was Sie einpacken können, zählt so viel wie das Recht zu verschiffen

Ein Recht auf Ihre Daten ist wenig wert, wenn am Ende ein Haufen Dateien ankommt, die niemand öffnen kann. In diesem Kapitel geht es um den Unterschied zwischen Daten, die *technisch exportiert* wurden, und Daten, die *wirklich portabel* sind.

Portabel ist nicht dasselbe wie herunterladbar

Ein Export kann auf vier Arten scheitern, auch wenn die Download-Schaltfläche funktioniert.

1. **Unvollständig:** Datensätze, Anhänge, Kommentare oder Historie fehlen.
2. **Unlesbar:** Das Format braucht Software, die nur der alte Anbieter hat.
3. **Entkoppelt:** Alle Dateien sind da, aber die Verknüpfungen zwischen ihnen sind weg, sodass eine Bestellung nicht mehr auf ihren Kunden zeigt.
4. **Im großen Maßstab unbrauchbar:** Der Export ist begrenzt, langsam oder in Hunderte Teile zerlegt.

Der Wortlaut des Data Act weist in dieselbe Richtung. Wo es keinen gemeinsamen Standard gibt, muss ein Anbieter alle exportierbaren Daten in einem **strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format** exportieren, und bei Nicht-Infrastrukturdiensten muss er offene Schnittstellen und Informationen bereitstellen, damit Portabilitätssoftware gebaut werden kann.[4] Außerdem muss er die exportierbaren Datenkategorien in Ihrem Vertrag aufführen und auf ein Register der Formate und Spezifikationen verweisen.[3][4] Ihre Aufgabe ist es, das Ergebnis zu prüfen.

Eine Formatleiter

Nicht alle Formate sind gleich. Stellen Sie sie sich auf einer Leiter vor, von der portabelsten bis zur am wenigsten portablen Sprosse.

Die Formatleiter: von offen und universell bis gesperrt und proprietär

Oberste Sprosse: offen, dokumentiert, weit verbreitet. CSV für Tabellen, JSON oder XML für strukturierte Datensätze, SQL-Dumps oder Parquet für Datenbanken, PDF/A und reiner Text für Dokumente, Standard-Bildformate, IMAP oder mbox für E-Mail, iCalendar (ICS) für Kalender und vCard für Kontakte. Fast jeder neue Anbieter und jedes neue Werkzeug kann diese lesen.

Mittlere Sprossen: gängig, aber mit Vorbehalten. Office-Dateien (DOCX, XLSX), anbieterneutrale Archive (ZIP, TAR) und Markdown. Sie lassen sich gut übertragen, aber Formatierung, Makros und

eingebettete Objekte können sich ändern.

Unterste Sprosse: proprietär oder anbietergebunden. Ein Backup, das nur das ursprüngliche Tool wiederherstellen kann, ein „Projektexport“ in einem privaten Format, ein Archiv, das von der Version der Datenbank-Engine des Anbieters abhängt, oder ein Dokument, das nur als Link auf einen Online-Editor existiert. Behandeln Sie diese als *noch nicht exportiert*.

> **Eine einfache Faustregel.** Wenn Sie die Datei in einem einfachen Texteditor oder einer Standardtabelle öffnen und verstehen können, was jede Spalte bedeutet, ohne den Anbieter zu fragen, ist sie portabel. Wenn nicht, ist sie es nicht.

Was Sie anfordern sollten, nach Datenart

Daten	Bester Export	Worauf zu achten ist
Kunden- und Kontaktlisten	CSV, vCard	Zeichenkodierung (Umlaute), zusammengeführte Felder, doppelte IDs
Bestellungen, Rechnungen, Buchhaltung	CSV, JSON, das nationale E-Rechnungsformat, falls vorhanden	Rundung, Steuercodes, fehlende Gutschriften, gesperrte Perioden
Dokumente und Dateien	Originaldateien in Ordnern; PDF/A für Archive	Versionshistorie, Kommentare, Freigaben, Verknüpfungen, die nur Links sind
E-Mail und Kalender	IMAP-Sync, mbox, ICS	Labels statt Ordner, Anhänge, gemeinsame Postfächer
Datenbanken	SQL-Dump oder Parquet plus Schemabeschreibung	Engine-Version, gespeicherte Prozeduren, Zeichensätze
Website	Dateien plus Datenbank-Dump plus Konfigurationsliste	Plug-ins, Pfade der Mediathek, Weiterleitungen, SSL-Zertifikate
Projekt- und Aufgabendaten	CSV oder JSON mit erhaltenen IDs	Eltern-Kind-Verknüpfungen, Zuständige, Anhänge, Kommentare
Automatisierungen	Eine schriftliche Beschreibung plus Screenshots	Sie lassen sich selten als lauffähiger Code exportieren. Planen Sie den Neuaufbau ein.

Daten	Bester Export	Worauf zu achten ist
Logs und Prüfpfade	CSV oder JSON, mit angegebenen Zeitzonen	Aufbewahrungsgrenzen, Teilexporte
Benutzerkonten und Rollen	Eine Liste von Nutzern, Rollen und Rechten	Passwörter werden nie exportiert. Planen Sie Zurücksetzungen ein.

Datenportabilität unter zwei Gesetzen

Zwei unterschiedliche Rechte werden leicht verwechselt.

- **DSGVO Artikel 20** gibt *Einzelpersonen* das Recht, die personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zu erhalten. Es geht um die Daten **Ihrer Kunden**, die **Sie** halten.
- **Die Wechselregeln des Data Act** geben *Ihnen als Kunden eines Cloud-Dienstes* Rechte gegenüber dem Anbieter dieses Dienstes. Es geht um **Ihre** Daten, die **Ihr Anbieter** hält.

Wenn Sie ein Unternehmen führen, stehen Sie auf beiden Seiten. Sie können Ihren Anbieter nach dem Data Act um Ihre Exporte bitten, und möglicherweise müssen Sie nach der DSGVO Exporte für *Ihre* Kunden erstellen.[7] Ein Dienst mit guten Exporten erleichtert beide Aufgaben.

Der Testexport: Ihre wertvollste Stunde

Das meiste, was dieses Buch empfiehlt, läuft auf eine Gewohnheit hinaus: **exportieren, bevor Sie es müssen, und anschauen, was Sie bekommen haben.** Hier ist ein wiederholbarer Weg.

1. **Wählen Sie einen repräsentativen Ausschnitt.** Ein Monat Bestellungen, die Dokumente eines Teams, 500 Kunden, ein Postfach. Nehmen Sie knifflige Fälle auf: Umlaute, Anhänge, gelöschte Datensätze, Datensätze, die auf andere verweisen.
2. **Führen Sie den Export aus**, mit dem dokumentierten Verfahren des Anbieters. Notieren Sie, wie lange er dauerte, ob die Hilfe des Supports nötig war und welche Grenzen es gab.
3. **Zählen Sie.** Vergleichen Sie Datensatz- und Dateianzahl mit dem, was das System zeigt. Eine Abweichung ist ein Befund.

4. **Ziehen Sie Stichproben.** Wählen Sie zehn Datensätze zufällig und prüfen Sie sie Feld für Feld gegen das Live-System.
5. **Folgen Sie einer Verknüpfung.** Nehmen Sie eine Bestellung und verfolgen Sie sie bis zu Kunde, Rechnung und Anhang. Bricht eine Verknüpfung, notieren Sie genau, wo.
6. **Öffnen Sie es woanders.** Öffnen Sie die Dateien in einem anderen Programm, am besten auf einem anderen Computer. Prüfen Sie Datum, Währung, Umlaute und Zeilenumbrüche.
7. **Probieren Sie einen Import.** Laden Sie einen kleinen Teil in eine kostenlose Testversion einer möglichen Alternative oder in eine Testtabelle. Beim Import zeigen sich versteckte Probleme.
8. **Halten Sie es schriftlich fest**, auf einer halben Seite: was funktionierte, was nicht, was der Anbieter beheben oder erklären muss.
9. **Wiederholen Sie** alle sechs bis zwölf Monate und nach jeder größeren Änderung.

Ein abgeschlossener Testexport mit der halbseitigen Zusammenfassung ist der beste einzelne Beleg dafür, dass Sie tatsächlich wechseln können. Anhang E liefert das Arbeitsblatt.

Die fünf Prüfungen, die jeder Export bestehen muss

Fünf Prüfungen für jeden Export, bevor Sie ihm vertrauen

Vollständig: Die Zahlen stimmen, einschließlich Anhängen und archivierter oder gelöschter, aber wiederherstellbarer Elemente. **Richtig:** Stichprobenwerte sind identisch mit der Quelle, einschließlich Datum, Zeitzonen, Währungen und Sonderzeichen. **Verbunden:** Beziehungen zwischen Datensätzen bleiben über IDs oder Verweise erhalten. **Rechtskonform:** Personenbezogene Daten sind nur dort enthalten, wo sie es sein sollen, und Zugriffsrechte und Einwilligungsnachweise bleiben erhalten, falls Sie sie brauchen. **Aktuell:** Der Export ist frisch. Ein Export vom letzten März ist eine Momentaufnahme vom letzten März.

Metadaten, Historie und das, was man vergisst

Es ist leicht, die *aktuelle* Version von allem zu exportieren und die *Geschichte* zu verlieren. Je nach Geschäft brauchen Sie vielleicht:

- **Versionshistorie**, um zu zeigen, wer einen Vertrag wann geändert hat.
- **Audit-Logs** für Sicherheitsuntersuchungen und als Nachweis der Rechenschaftspflicht.

- **Zeitstempel und Urheberschaft**, nach denen Buchhalter und Prüfer fragen können.
- **Gelöschte Elemente im Papierkorb**, wenn Gesetz oder Ihre eigene Richtlinie die Aufbewahrung verlangt.
- **Einwilligungsnachweise** für Marketinglisten. Eine Liste ohne ihre Einwilligungshistorie zu verschieben ist ein Compliance-Problem, das nur darauf wartet, zu passieren (Kapitel 6).

Die Definition exportierbarer Daten im Data Act umfasst Metadaten, die Ihre Nutzung des Dienstes erzeugt hat, schließt aber anbieterinterne und sicherheitsrelevante Daten aus, und seine Geschäftsgeheimnis-Ausnahmen müssen in Ihrem Vertrag aufgeführt sein.[3][5] Braucht Ihr Ausstieg etwas Grenzwertiges, etwa Logs oder detaillierte Prüfdaten, fragen Sie früh nach.

APIs: der bessere Weg zum Export

Für alles Große oder Wiederkehrende ist eine **API** (eine Möglichkeit, wie Software bei einem anderen Dienst Daten anfragt) einem manuellen Download überlegen. Eine API erlaubt Export in Stapeln, Fortschrittskontrolle, Wiederholung des Exports und bewahrt oft die Beziehungen zwischen Datensätzen. Nach dem Data Act müssen Anbieter von Nicht-Infrastrukturdiensten offene Schnittstellen für die Portabilität kostenlos bereitstellen.[4]

Sie müssen keinen Code schreiben. Viele Migrations- und Automatisierungstools verbinden sich über ihre APIs mit gängigen Diensten, und ein Freelancer kann einen einmaligen Export meist an einem Tag skripten. Fragen Sie Ihren Anbieter einfach: **„Welche API oder welches Export-Tool empfehlen Sie für einen Vollexport, und welche Grenzen hat es?“**

Behalten Sie Ihre eigene Kopie

Der zuverlässigste Weg zur Portabilität ist eine **zweite Kopie Ihrer wesentlichen Daten, die der Anbieter nicht kontrolliert.** Ein gängiges, einfaches Muster heißt 3-2-1: drei Kopien, auf zwei verschiedenen Speicherarten, eine davon an einem anderen Ort.

Für ein kleines Unternehmen sieht eine realistische Version so aus:

- Ein **monatlicher Vollexport** kritischer Systeme auf ein verschlüsseltes Laufwerk oder ein Speicherkonto bei einem anderen Anbieter.
- Ein **wöchentlicher Export** der sich am schnellsten ändernden Daten, etwa Bestellungen oder Support-Tickets.
- Ein einfacher **Wiederherstellungstest** zweimal im Jahr.

Das ist zugleich Ihr bester Schutz in den schlechten Szenarien aus Kapitel 2: Ausfall, gesperrtes Konto, Sicherheitsvorfall oder Streit.

Wenn der Export schlecht ist

Fällt Ihr Testexport bei den fünf Prüfungen durch, haben Sie drei Optionen, in dieser Reihenfolge.

1. **Fragen Sie den Anbieter.** Schildern Sie das konkrete Problem schriftlich und verweisen Sie auf die Liste exportierbarer Daten und die Formatinformationen in Ihrem Vertrag. Eine präzise, höfliche E-Mail wirkt meist.
2. **Beheben Sie es auf Ihrer Seite.** Nutzen Sie ein Konvertierungs- oder Migrationstool oder einen Freelancer, um die Daten zu bereinigen und umzuformen. Planen Sie dafür Budget in Kapitel 5 ein.
3. **Eskalieren Sie.** Kann der Anbieter keinen nutzbaren Export von Daten liefern, die sein Vertrag als exportierbar ausweist, bringen Sie es förmlich vor und sichern Sie die Belege. Eine nationale zuständige Behörde ist der letzte Schritt, nicht der erste.

> **Die Regel.** Ein Export, den Sie nicht geöffnet haben, ist kein Export. Führen Sie den Test durch, prüfen Sie die fünf Punkte und schreiben Sie auf, was Sie gefunden haben.

Was Sie diese Woche tun sollten

- Führen Sie einen Testexport eines wichtigen Systems durch und füllen Sie Anhang E aus.
- Ermitteln Sie Daten, die Sie nicht in einem nutzbaren Format exportieren können, und notieren Sie den Grund.

- Starten Sie eine monatliche Exportroutine für Ihren kritischsten Dienst.

KAPITEL 5

Cloud-Verträge und versteckte Wechselkosten

Das Kleingedruckte lesen: Die wahren Ausstiegsbedingungen stehen im Vertrag

Ihr Cloud-Vertrag ist das Dokument, das entscheidet, was der Ausstieg kostet, und die meisten von uns haben ihn mit einem Klick akzeptiert. Dieses Kapitel zeigt, wo sich die Kosten verstecken, wie Sie sie addieren und was Sie fragen sollten, bevor Sie unterschreiben oder verlängern.

Die Kosten des Ausstiegs sind mehr als eine Zahl

Viele Inhaber suchen nach einer einzigen „Ausstiegsgebühr“ und nehmen, wenn sie keine finden, an, der Wechsel sei kostenlos. Der Data Act hilft, indem er das *Wechselentgelt* des Anbieters abschafft, aber dieses Entgelt war immer nur ein Teil der Kosten.

Sichtbare Kosten stehen auf Rechnungen oder im Vertrag:

- Gebühren bei vorzeitiger Kündigung und verlorene Rabatte bei fester Laufzeit.
- Verbleibende vorausbezahlte oder zugesagte Ausgaben.
- Datenabfluss- und Übertragungsentgelte, *bis* zum 12. Januar 2027 für den Wechsel.
- Bezahlter Support oder Dienstleistungen für die Migration.

- Paralleler Betrieb: zwei Anbieter gleichzeitig bezahlen.

Versteckte Kosten tauchen kaum irgendwo auf:

- **Arbeitszeit.** Stunden für Inventur, Tests, Datenbereinigung und Schulung. Das ist meist die größte Zahl.
- **Neuaufbau** von Automatisierungen, Integrationen, Vorlagen und Berichten.
- **Anpassung angebundener Tools:** Buchhaltung, Zahlungen, Versand, Marketing.
- **Umschulung** und der Produktivitätseinbruch nach dem Umschalten.
- **Spezialisten:** ein Freelancer, Berater oder Migrationspartner.
- **Risikokosten:** der erwartete Verlust durch Datenfehler, Ausfallzeiten oder verpasste Kunden-E-Mails.
- **Opportunitätskosten:** was Ihr Team nicht getan hat, während es migrierte.

Die Kosten des Ausstiegs: was auf der Rechnung steht und was nicht

Zehn Klauseln, die Sie in Ihrem Vertrag finden sollten

Lesen Sie den Vertrag mit einem Stift. Diese zehn Klauseln bestimmen den größten Teil Ihrer Ausstiegskosten. Anhang C macht aus der Liste ein Formular, das Sie pro Anbieter ausfüllen können.

1. **Laufzeit und Verlängerung.** Monatlich, jährlich oder mehrjährig? Verlängert sich der Vertrag automatisch, und wann schließt das Kündigungsfenster?
2. **Kündigungsfrist.** Wie lange vor Ende müssen Sie kündigen, und in welcher Form? Gleichen Sie sie mit der Höchstfrist von zwei Monaten für den Beginn eines Wechsels ab.[3]
3. **Vorzeitige Beendigung.** Was passiert, wenn Sie mitten in der Laufzeit gehen: eine Gebühr, der Restbetrag, verlorene Rabatte?
4. **Preisänderungen.** Darf der Anbieter Preise oder Funktionen während einer Laufzeit ändern, und welche Rechte haben Sie dann?
5. **Wechselklausel.** Beschreibt der Vertrag Ihre Wechselrechte nach dem Data Act, die Übergangsfrist und die Abrufphase?[3]
6. **Exportierbare Daten.** Gibt es eine abschließende Liste dessen, was Sie mitnehmen können, in welchen Formaten, und was ausgenommen ist?
7. **Datenlöschung.** Wann und wie werden Ihre Daten nach dem Wechsel gelöscht, und können Sie eine Bestätigung erhalten?
8. **Entgelte.** Nennt der Vertrag die anfallenden Wechselentgelte, jetzt und ab dem 12. Januar 2027?[3][4]
9. **Haftung und Verfügbarkeit.** Was verspricht der Anbieter zur Verfügbarkeit, und welche Entschädigung gibt es bei Versagen? Ein günstiger Vertrag mit schwachem Versprechen ist ein versteckter Kostenfaktor.
0. **Anwendbares Recht und Gerichtsstand.** Wo wird der Dienst betrieben, wohin gehen Streitigkeiten, und was sagt der Anbieter zum internationalen staatlichen Zugriff?[4]

Achten Sie auf „Klebe“-Muster

Manche Vertragsgestaltungen sind legitim, machen das Gehen aber bewusst schwerer. Es lohnt sich, sie zu erkennen.

Muster	Was es bewirkt	Was zu tun ist
Mehrjahresrabatt	Hoher Rabatt für lange Bindung, verloren bei vorzeitigem Ausstieg	Vergleichen Sie die Ersparnis mit den Kosten des Festsitzens. Bevorzugen Sie kürzere Laufzeiten oder eine Ausstiegsklausel.

Muster	Was es bewirkt	Was zu tun ist
Zugesagte Ausgaben	Sie versprechen einen Betrag auszugeben, ob Sie ihn nutzen oder nicht	Verpflichten Sie sich nur zu dem, was Sie sicher nutzen. Prüfen Sie, wie ungenutzte Zusagen behandelt werden.
Gratis-Guthaben	Guthaben im ersten Jahr, danach voller Preis	Tragen Sie das Enddatum in den Kalender ein. Rechnen Sie den Preis ohne Guthaben durch.
Bündel	Mehrere Produkte zusammen mit Rabatt	Bepreisen Sie jedes Produkt einzeln. Verstehen Sie, was der Ausstieg aus einem für die anderen bedeutet.
Automatische Verlängerung	Verlängerung um eine volle Laufzeit, sofern Sie nicht innerhalb eines Fensters kündigen	Tragen Sie die Kündigungsfrist am Tag der Unterschrift in den Kalender ein.
Anbieterspezifische Add-ons	Funktionen, die nur mit anderen Produkten des Anbieters laufen	Fragen Sie nach der offenen Alternative. Vermerken Sie es als technischen Lock-in.
Entbündelter Datenabfluss	Niedriger Speicherpreis, hoher Preis für den Datenabruf	Kennen Sie den Egress-Preis; nach dem Stichtag des Gesetzes sollte er beim Wechsel nicht mehr gelten, kann aber bei paralleler Nutzung weiter anfallen.[4]

Was das Gesetz Anbieter vor Ihrer Unterschrift offenlegen lässt

Anbieter müssen vor Vertragsschluss die geltenden **Standardentgelte** und **Vertragsstrafen bei vorzeitiger Kündigung** offenlegen, ebenso etwaige reduzierte **Wechselentgelte** während des Übergangszeitraums. Sie müssen Ihnen auch mitteilen, wenn einige ihrer Dienste einen **hochkomplexen oder kostspieligen Wechsel** erfordern, und diese Information in einem eigenen Bereich ihrer Website oder ähnlich veröffentlichen.[4]

Das ist ein nützliches Werkzeug. Bitten Sie beim Vergleich der Anbieter jeden um diese Offenlegungen. Ein Anbieter, der nicht klar schriftlich antworten kann, sagt Ihnen damit etwas.

Rechenbeispiel: Darios Webshop (fiktiv)

Dario betreibt einen kleinen kroatischen Webshop mit zwei Angestellten. Er hostet Shop, Kundendatenbank und Produktbilder bei einem Anbieter mit Jahrestarif. Er fragt sich, was ein Umzug zu einem anderen Anbieter wirklich kosten würde. Hier seine Schätzung, in einer Tabelle, die er mit dem Arbeitsblatt aus Anhang B erstellt hat.

Posten	Schätzung	Anmerkungen
Verbleibende Monate im Jahrestarif	3 Monate x EUR 140 = EUR 420	Überlappung, solange beide laufen
Gebühr bei vorzeitiger Kündigung	EUR 0	Der Vertrag erlaubt Nichtverlängerung zum Jahrestag
Wechselentgelt des Anbieters (vor dem 12. Jan. 2027)	EUR 0 bis EUR 120	Er fragt schriftlich nach; die Antwort lautet „bis zu den direkten Kosten“
Einrichtung beim neuen Anbieter und erster Monat	EUR 180	Inklusive Onboarding-Gespräch
Freelancer für Datenexport und -import	12 Stunden x EUR 55 = EUR 660	Inklusive Tests
Eigene Arbeitszeit	30 Stunden x EUR 25 = EUR 750	Inventur, Prüfungen, Schulung, Umschalttag
Neuaufbau zweier Automatisierungen	6 Stunden x EUR 55 = EUR 330	Bestellungen an Buchhaltung, Bestandswarnungen
Risikoreserve (10 %)	etwa EUR 240	Für Überraschungen
Geschätzte Summe	**etwa EUR 2.600 bis EUR 2.700**	

Zwei Dinge fallen auf. Das Wechselentgelt des Anbieters, das der Data Act ab Januar 2027 abschafft, ist der *kleinste* Posten. Und die größten Posten sind Darios Zeit und sein Freelancer. Das macht das Gesetz nicht bedeutungslos: Es macht den Ausstieg möglich und beseitigt ein Entgelt. Aber es zeigt, warum Darios beste Investitionen ein sauberer Export und ein geprobtes Umschalten sind, nicht ein Streit um eine Gebühr von EUR 120.

Dario entdeckt noch etwas Nützliches: Wartet er, bis sein Jahrestarif im März verlängert wird, spart er drei Monate Überlappung und kann mit reichlich Vorlauf kündigen. **Timing ist ein Kostenhebel.** Der Moment, in dem ein Vertrag ohne Strafe enden kann, ist der günstigste Zeitpunkt zu gehen.

Wie Sie verhandeln, auch als kleiner Kunde

Kleine Unternehmen haben mehr Verhandlungsmacht, als sie denken, besonders rund um die Verlängerung. Einige Ansätze, die meist funktionieren:

- **Fordern Sie die Ausstiegsbedingungen schriftlich an, bevor Sie unterschreiben.** Anbieter sind es gewohnt, gefragt zu werden, und das Gesetz hat die Fragen zur Routine gemacht.
- **Bitten Sie um eine kürzere Laufzeit oder eine Ausstiegsklausel** statt einer langen Bindung.
- **Fragen Sie, was bei Preiserhöhungen passiert.** Ein Recht, bei einer Preisänderung ohne Strafe zu gehen, ist mehr wert als ein Rabatt.
- **Bitten Sie um einen benannten Ansprechpartner** oder ein dokumentiertes Verfahren für Wechselanfragen.
- **Vergleichen Sie mindestens zwei Alternativen**, auch wenn Sie bleiben wollen. Der Hinweis, dass Sie einen Plan zum Gehen haben, verändert das Gespräch.
- **Unterschreiben Sie nie am letzten Tag.** Fristen sind für Verkäufer.

Vor dem Gesetz geschlossene Verträge

Viele Verträge stammen aus der Zeit vor der Anwendung des Data Act. Die Regeln sollen für Dienste gelten, die Kunden in der Union erbracht werden, und Anbieter haben ihre Bedingungen angepasst, aber Sie sollten nicht davon ausgehen, dass das auch bei Ihrem geschehen ist. Fragen Sie Ihren Anbieter, ob und wann seine Vertragsbedingungen an Kapitel VI angepasst wurden und was sie jetzt besagen. Fällt die Antwort vage aus, werten Sie das als Befund und nehmen Sie eine Zeile in Ihre Risikoliste auf.[1][5]

Die Regel. Der günstigste Zeitpunkt, Ihren Ausstieg zu verhandeln, ist die Unterschrift, der zweitgünstigste ist heute. Der teuerste ist die Woche, in der Sie ihn brauchen.

Was Sie diese Woche tun sollten

- Füllen Sie Anhang C für Ihren kritischsten Anbieter aus.
- Tragen Sie Kündigungsfrist und Kündigungsfenster in Ihren Kalender ein.
- Erstellen Sie eine erste Schätzung der Ausstiegskosten, mit der Dario-Tabelle als Vorbild.

KAPITEL 6

Personenbezogene Daten bei der Migration schützen

Eine Tresortür, leicht geöffnet: Bei der Migration sind personenbezogene Daten am stärksten exponiert

Eine Migration kopiert, verschiebt und dupliziert vorübergehend Ihre sensibelsten Informationen. Sie ist zugleich einer der Momente, in denen ganz normale Unternehmen vermeidbare Datenschutzfehler machen: eine Kundendatei, die per E-Mail an einen Freelancer geht, eine Tabelle, die auf einem Laptop liegen bleibt, ein altes Konto, das nie geschlossen wird. Dieses Kapitel behandelt die DSGVO-Seite des Abschieds von einem Anbieter.

Der Data Act ersetzt die DSGVO nicht

Der Data Act lässt das Datenschutzrecht ausdrücklich unberührt. Betrifft Ihre Migration Informationen über identifizierbare Personen (Kunden, Beschäftigte, Interessenten, Ansprechpartner bei Lieferanten), gilt die **DSGVO** die ganze Zeit daneben, zusätzlich zu den Wechselregeln des Data Act.[1][7] In der Praxis heißt das:

- Der Data Act sagt Ihrem Anbieter, was er **ermöglichen** muss.
- Die DSGVO sagt *Ihnen*, was Sie **schützen**, **dokumentieren** und **löschen** müssen.

Wenn beide in unterschiedliche Richtungen zu ziehen scheinen, ist der sichere Weg derjenige, der die Menschen schützt, um deren Daten es geht.

Kennen Sie Ihre Rollen

Für die meisten kleinen Unternehmen, die einen Cloud-Dienst nutzen, gilt:

- **Sie sind der Verantwortliche.** Sie entscheiden, warum und wie die personenbezogenen Daten verwendet werden.
- **Der Anbieter ist ein Auftragsverarbeiter.** Er verarbeitet die Daten in Ihrem Auftrag und nach Ihren dokumentierten Weisungen.
- **Der neue Anbieter wird ebenfalls ein Auftragsverarbeiter sein,** und seine eigenen Unterauftragsverarbeiter kommen mit.

Verantwortlicher zu sein heißt, dass die Verantwortung bei Ihnen bleibt, auch für das, was Ihre Auftragsverarbeiter in Ihrem Auftrag mit den Daten tun. Dass eine Marketingseite des Anbieters „DSGVO-konform“ verspricht, ändert daran nichts.

Der Vertrag mit jedem Auftragsverarbeiter

Nach Artikel 28 DSGVO muss die Beziehung zu einem Auftragsverarbeiter durch einen Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument geregelt sein, meist einen **Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)**. Dieser enthält unter anderem, dass der Auftragsverarbeiter nach Ende der Leistungen alle personenbezogenen Daten nach Ihrer Wahl löscht oder an Sie zurückgibt, sofern das Recht keine Speicherung verlangt.[7] Diese Klausel ist die Brücke zwischen Ihrem Ausstiegsplan und Ihren Compliance-Pflichten.

Prüfen Sie vor der Migration:

- ☐ Sie haben einen **unterzeichneten AVV** mit dem alten Anbieter, und Sie wissen, wo er liegt.
- ☐ Sie haben einen **unterzeichneten AVV mit dem neuen Anbieter, bevor personenbezogene Daten umziehen.**
- ☐ Die AVV nennen die **Unterauftragsverarbeiter** und die Länder, in denen die Daten gehalten werden.

- ☐ Der alte AVV sagt, was am Ende mit Ihren Daten geschieht: Rückgabe, Löschung, Zeitpunkt und Bestätigung.
- ☐ Der neue AVV deckt die Übertragungswege und die Sicherheit ab, die Sie erwarten.

Internationale Datenübermittlungen

Liegt der neue Anbieter oder einer seiner Unterauftragsverarbeiter außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder kann von dort auf die Daten zugegriffen werden, brauchen Sie nach Kapitel V der DSGVO einen **rechtmäßigen Übermittlungsmechanismus**, etwa einen Angemessenheitsbeschluss, Standardvertragsklauseln oder eine andere anerkannte Garantie.[7] Angemessenheitsbeschlüsse und rechtliche Anfechtungen dagegen ändern sich mit der Zeit, prüfen Sie also die aktuelle Lage, statt sich auf eine alte Annahme zu stützen.

Der Data Act fügt ein Transparenzwerkzeug hinzu: Anbieter müssen die **Rechtsordnung** veröffentlichen, die für ihre IKT-Infrastruktur gilt, sowie eine Beschreibung der Maßnahmen gegen unrechtmäßigen internationalen staatlichen Zugriff auf nicht personenbezogene Daten.[4] Das betrifft nicht personenbezogene Daten, aber dieselbe Seite ist ein guter Ausgangspunkt, um auch Fragen zu personenbezogenen Daten zu stellen.

Nutzen Sie den Umzug zum Aufräumen

Eine Migration ist die beste Gelegenheit, **Datenminimierung** und **Speicherbegrenzung** zu üben. Daten zu verschieben, die Sie nicht mehr brauchen, verursacht Kosten, Risiko und eine Schutzpflicht ohne Nutzen. Bevor Sie exportieren:

1. **Prüfen Sie, was Sie halten.** Welche Kategorien personenbezogener Daten liegen in diesem System?
2. **Wenden Sie Ihre Aufbewahrungsregeln an.** Ist ein Datensatz über seine Frist hinaus und verlangt kein Gesetz die Aufbewahrung, löschen Sie ihn *vor* der Migration oder nehmen Sie ihn aus dem Export heraus.
3. **Behalten Sie, was Sie müssen,** etwa Buchhaltungsunterlagen und Verträge für die gesetzliche Dauer, erwägen Sie aber, sie an einem geschützten Ort zu archivieren statt im neuen Live-System.

4. **Anonymisieren Sie,** wo Sie können: Alte Analysen, Testdaten und Berichte brauchen selten Namen.
5. **Entscheiden Sie über das Schicksal der Backups** bei beiden Anbietern.

Schreiben Sie die Entscheidungen auf. Ihr **Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten** sollte aktualisiert werden und den neuen Anbieter, den neuen Standort und jede Änderung bei Zwecken oder Aufbewahrung abbilden.

Sicherheit, während die Daten unterwegs sind

Der riskante Moment ist nicht die Cloud, sondern die Datei auf dem Laptop von irgendjemandem. Legen Sie einen kurzen Regelsatz fest und setzen Sie ihn durch.

- **Verschlüsseln Sie bei Übertragung und Speicherung.** Nutzen Sie verschlüsselte Übertragungswege und verschlüsselten Speicher für jede temporäre Kopie.
- **Keine E-Mail-Anhänge** für Exporte. Keine Chat-Apps für Verbraucher.
- **Halten Sie die Zahl der Personen** mit Zugriff auf den Export klein und benennen Sie sie.
- **Nutzen Sie persönliche Konten,** keine gemeinsamen Logins, und aktivieren Sie bei beiden Anbietern die Multi-Faktor-Authentifizierung.
- **Temporäre Kopien bekommen ein Löschdatum.** Der Exportordner wird an einem Tag Ihres Plans gelöscht und die Löschung dokumentiert.
- **Auftragnehmer unterzeichnen Vertraulichkeitsbedingungen** und fallen, wenn sie in Ihrem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, unter einen Auftragsverarbeitungsvertrag.
- **Nutzen Sie eine Prüfsumme** oder Dateizählung, um zu belegen, dass die Übertragung vollständig und unverändert ist.
- **Befristen Sie den Zugriff:** Entziehen Sie dem Migrationsteam und dem alten Anbieter den Zugang, sobald die Arbeit erledigt ist.

Ein häufiger Ausrutscher. Ein Freelancer wird gebeten, „einfach die Kundenliste umzuziehen“, und tut das über einen privaten Cloud-Ordner. Die Daten liegen nun bei einem dritten Anbieter, den niemand aufgelistet hat. Benennen Sie immer jeden Ort, den die Daten berühren.

Information, Einwilligung und Rechte während des Umzugs

Die Menschen, deren Daten Sie halten, behalten ihre Rechte auch während einer Migration. Bedenken Sie jedes einzelne:

- **Datenschutzerklärung.** Bedeutet der neue Anbieter eine neue Empfängerkategorie oder einen neuen Übermittlungsort, aktualisieren Sie Ihre Datenschutzerklärung. Nennt sie Anbieter namentlich, aktualisieren Sie sie ebenfalls.
- **Einwilligungsnachweise.** Übertragen Sie bei Marketinglisten den **Nachweis der Einwilligung**, mit Datum, Quelle und Wortlaut, nicht nur die E-Mail-Adresse. Ohne ihn können Sie womöglich nicht belegen, dass die Einwilligung wirksam war.
- **Widersprüche und Sperrlisten.** Übertragen Sie auch diese, sonst schreiben Sie womöglich jemanden an, der schon Nein gesagt hat.
- **Auskunfts-, Löschungs- und Portabilitätsanfragen.** Lassen Sie Anfragen nicht in eine Lücke fallen. Führen Sie ein kurzes Protokoll der während der Migration eingegangenen Anfragen und stellen Sie sicher, dass jede innerhalb der gesetzlichen Frist beantwortet wird.
- **Daten von Kindern oder besonderer Kategorien.** Halten Sie Gesundheits-, biometrische oder ähnliche Daten, behandeln Sie die Migration als Tätigkeit mit höherem Risiko, erwägen Sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung und holen Sie Fachrat ein.

Wenn etwas schiefgeht

Eine **Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten** während der Migration ist keine Hypothese: Ein fehlgeleiteter Export, ein ungeschützter Link oder ein verlorenes Laufwerk reichen aus. Passiert es, verlangt die DSGVO von Ihnen als Verantwortlichem, die Aufsichtsbehörde unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden nach

Bekanntwerden zu benachrichtigen, es sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Menschen, und die Betroffenen zu informieren, wenn das Risiko für sie hoch ist.[7]

Halten Sie vor dem Start einen einseitigen Plan bereit:

1. Wer entscheidet, ob es eine Verletzung ist?
2. Wer kontaktiert den Anbieter und die Behörde?
3. Was müssen Sie aufschreiben, und wo?

Den Kreis schließen: Löschung und Bestätigung

Am Ende des Ausstiegs sollte Ihr alter Anbieter Ihre exportierbaren Daten und digitalen Vermögenswerte nach der Abrufphase löschen.[3] Für personenbezogene Daten sollte Ihr AVV zudem sagen, dass er sie löscht oder zurückgibt. Gehen Sie nicht davon aus, dass es geschehen ist.

- **Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung** der Löschung an, einschließlich Backups und gegebenenfalls Unterauftragsverarbeitern, mit Datum.
- **Notieren Sie die Aufbewahrung** aller Unterlagen, die der Anbieter von Rechts wegen behalten muss, und wie lange.
- **Schließen Sie die Konten** und widerrufen Sie API-Schlüssel, Token und Verbindungen, die noch auf den alten Dienst zeigen.
- **Prüfen Sie, ob der alte Dienst wirklich leer ist,** im Rahmen Ihres Zugriffs, bevor die Abrufphase endet.

Ist die Antwort des Anbieters vage, ist das ein Befund. Bewahren Sie eine Kopie des Austauschs bei Ihren Unterlagen auf.

Rechenbeispiel: Darios Kundenliste (fiktiv)

Darios Webshop hält etwa 6.000 Kundendatensätze. Während der Migration bittet sein Freelancer ihn, den Kundenexport per E-Mail zu schicken. Darios Checkliste verhindert das. Stattdessen:

1. Dario und der Freelancer unterzeichnen einen Auftragsverarbeitungsvertrag und eine kurze Vertraulichkeitsklausel.

2. Der Export wird direkt in einen verschlüsselten Ordner beim neuen Anbieter geschrieben.
3. Vor dem Export entfernt Dario etwa 1.400 Gastbestellungen, die älter sind als seine Aufbewahrungsfrist.
4. Das Einwilligungsprotokoll und die Sperrliste ziehen mit der Kundenliste um.
5. Der Ordner mit temporären Dateien wird an Tag 24 seines Plans gelöscht und die Löschung vermerkt.
6. Nach dem Umschalten aktualisiert Dario seine Datenschutzerklärung und sein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und fordert beim alten Anbieter eine schriftliche Löschbestätigung an.

Nichts davon war schwierig. Alles stand auf einer einzigen Seite, bevor die Arbeit begann.

> **Die Regel.** Bewegen Sie die Daten der Menschen nur so weit, so schnell und so sicher, wie Sie es erklären können. Wenn Sie nicht sagen können, wo jede Kopie liegt, sind Sie nicht fertig.

Was Sie diese Woche tun sollten

- Listen Sie jedes System auf, das personenbezogene Daten hält, und prüfen Sie, ob für jeden Anbieter ein unterzeichneter AVV existiert.
- Prüfen Sie die Aufbewahrung: Was kann *vor* einer Migration gelöscht werden?
- Entwerfen Sie den einseitigen Plan für Datenpannen im Migrationszeitraum. Anhang E hat dafür einen Abschnitt.

KAPITEL 7

Ihr praktischer 30-Tage-Cloud-Ausstiegsplan

Ein Fußgängersteg zum Horizont: ein Schritt nach dem anderen, in der richtigen Reihenfolge

Dieses Kapitel macht aus allem Vorherigen einen Vier-Wochen-Plan. Er ist gebaut für ein kleines Unternehmen, das eine Handvoll Dienste ohne eigenes IT-Team umzieht: ein Unternehmen wie Martas Studio oder Darios Webshop. Er ist auch nützlich, wenn Ihr Aufbau größer ist, als **Vorbereitungssprint**, der vor der Kündigung oder der Wechselanfrage stehen sollte.

Zwei Uhren, nicht eine

Verwechseln Sie nicht zwei verschiedene 30-Tage-Zeiträume.

- Die **gesetzliche Uhr** im Data Act setzt Höchstwerte für den *Anbieter*: eine Kündigungsfrist von bis zu zwei Monaten, einen Übergang von bis zu 30 Kalendertagen und eine Abrufphase von mindestens 30 Tagen (Kapitel 3).[3]
- Die **Planuhr** in diesem Kapitel sind *Ihre* 30 Tage für Vorbereitung und Durchführung.

Sie können sich überlappen, sind aber nicht dasselbe. Ist Ihr Aufbau einfach, kann Ihr Plan innerhalb der Übergangsfrist des Anbieters laufen. Ist er komplex, lassen Sie Ihre 30 Tage *zuerst* laufen und

kündigen dann mit den Fakten in der Hand.

Der Plan auf einen Blick

Der 30-Tage-Plan: vier Wochen, vier Ziele

Woche 1: Sichtbar machen. Inventur, Verantwortliche, Vertrag und Datenlandkarte. Sie wissen genau, was Sie haben. **Woche 2: Beweisen.** Ziel wählen, Exporte testen, Formate prüfen, Daten aufräumen und Verträge unterzeichnen. Sie wissen, dass es umziehen kann. **Woche 3: Proben.** Kündigen, die neue Umgebung aufbauen, eine Kopie migrieren, mit echten Nutzern testen. Sie wissen, dass es funktioniert. **Woche 4: Umziehen.** Umschalten, beobachten, abrufen, abschließen. Sie sind draußen, mit Nachweis.

Der Plan setzt etwa **ein bis zwei Stunden pro Tag** von einer verantwortlichen Person voraus, dazu kurze Termine mit allen anderen Beteiligten. Komplexe Setups brauchen mehr.

Woche 1: Sichtbar machen (Tag 1 bis 7)

Tag 1: Verantwortliche Person und Grund festlegen. Eine Person ist verantwortlich. Schreiben Sie auf, warum Sie gehen oder den Ausstieg testen, bis wann Sie draußen sein möchten und was „Erfolg“ in einem Satz bedeutet.

Tag 2: Dienste inventarisieren. Füllen Sie Anhang A für den Dienst, den Sie verlassen, und alles, was daran hängt. Nehmen Sie Logins auf, wer zahlt, wer administriert.

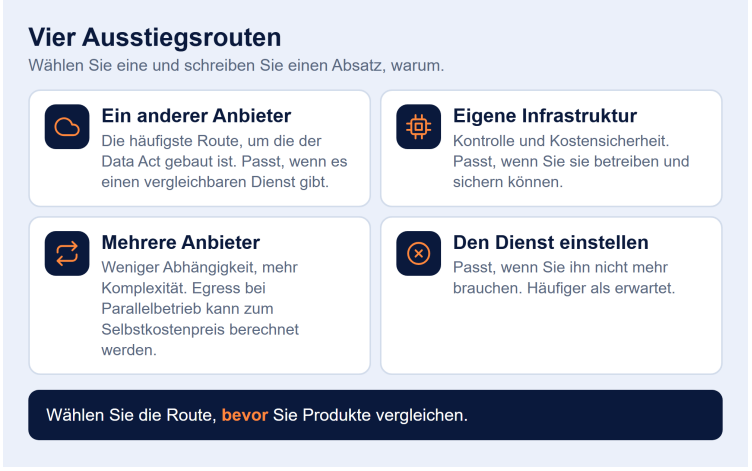
Tag 3: Daten kartieren. Listen Sie für jeden Dienst die fünf Kategorien aus Kapitel 2 auf: Inhalte, Konfiguration, Historie, Identitäten, Verbindungen. Notieren Sie die ungefähre Größe und wo personenbezogene Daten liegen.

Tag 4: Den Vertrag lesen. Füllen Sie Anhang C aus. Notieren Sie Laufzeit, Kündigungsfrist, Gebühren und was der Vertrag zu Wechsel, Formaten, Abruf und Löschung sagt.

Tag 5: Die Kosten zählen. Machen Sie eine erste Schätzung mit Anhang B. Markieren Sie, was eine feste Zahl und was eine Vermutung ist.

Tag 6: Risiken und Abhängigkeiten erkennen. Was bricht, wenn dieser Dienst einen Tag lang ausfällt? Welche anderen Tools hängen daran? Welche Kunden würden es bemerken?

Tag 7: Die Route festlegen. Wählen Sie eine der unten genannten Ausstiegsrouten und schreiben Sie einen Absatz, warum.



Vier Ausstiegsrouten und wann welche passt

Ein anderer Anbieter ist die häufigste Route und die, um die der Data Act gebaut ist. **Eigene Infrastruktur** passt zu Unternehmen mit technischen Fähigkeiten und Kontrollbedarf. **Ein Multi-Anbieter-Aufbau** verringert die Abhängigkeit, erhöht aber die Komplexität, und

bei paralleler Nutzung kann Egress zum Selbstkostenpreis berechnet werden.[4] **Den Dienst einstellen** ist richtig, wenn Sie feststellen, dass Sie ihn nicht mehr brauchen, was öfter vorkommt, als man erwartet.

Woche 2: Beweisen (Tag 8 bis 14)

Tag 8: Zwei Ziele in die engere Wahl nehmen. Nutzen Sie die Fragen aus Kapitel 2 und Kapitel 5. Fordern Sie von jedem die Wechseldokumentation, unterstützte Importformate, AVV, Unterauftragsverarbeiter und die Erklärung zur Rechtsordnung.

Tag 9: Einen Testexport durchführen aus dem alten Dienst nach Kapitel 4. Zählen, Stichproben ziehen, eine Verknüpfung verfolgen, woanders öffnen.

Tag 10: Einen Testimport versuchen in Ihr bevorzugtes Ziel, mit einer kostenlosen Testversion oder einem Testprojekt. Notieren Sie alles, was nicht überlebt hat.

Tag 11: Entscheiden, was migriert und was gelöscht wird. Wenden Sie Aufbewahrungsregeln an (Kapitel 6). Kleinere, sauberere Daten machen jeden späteren Schritt schneller.

Tag 12: Unterschreiben, was unterschrieben werden muss. Den AVV und den Vertrag mit dem neuen Anbieter. Prüfen Sie auch die Ausstiegsbedingungen des *neuen* Vertrags: Sie werden gleich wieder Kunde.

Tag 13: Das Migrations-Runbook schreiben. Ein Dokument, ein bis zwei Seiten: Reihenfolge der Schritte, wer was tut, wie lange jeder dauert, was der Rückfall ist, wie Sie die Leute informieren.

Tag 14: Prüfen und Go/No-Go. Sehen Sie sich die Testergebnisse an. Sind Export oder Import auf eine Weise gescheitert, die Sie nicht beheben können, gehen Sie nicht in Woche 3. Nutzen Sie die Zeit zur Klärung mit den Anbietern. Ein pausierter Plan ist ein erfolgreicher Plan.

Woche 3: Proben (Tag 15 bis 21)

Tag 15: Schriftlich kündigen. Nutzen Sie Anhang D. Bewahren Sie eine Kopie, ein Datum und die Bestätigung des Anbieters auf. Liegt Ihr Zeitpunkt nahe am 12. Januar 2027, fragen Sie, wie Ihr Wechsel berechnet wird (Kapitel 3).

Tag 16: Das Ziel aufbauen. Richten Sie Konten, Nutzer, Rollen und Einstellungen ein. Schalten Sie die Multi-Faktor-Authentifizierung ein. Konfigurieren Sie Backups von Anfang an.

Tag 17: Eine vollständige Kopie migrieren. Verschieben Sie eine komplette Kopie der Daten. Fassen Sie den Live-Dienst nicht an. Führen Sie die fünf Prüfungen aus Kapitel 4 durch.

Tag 18: Integrationen und Automatisierungen neu aufbauen, die am wichtigsten sind, nach geschäftlicher Wirkung: Zahlungen, Bestellungen, Rechnungen, E-Mail, dann der Rest.

Tag 19: Einen Pilot fahren. Zwei oder drei echte Nutzer arbeiten einen Tag in der neuen Umgebung, mit einer kurzen Feedbackliste.

Tag 20: Beheben und einfrieren. Beheben Sie, was der Pilot ergeben hat. Legen Sie einen **Einfrierzeitpunkt** fest: Danach ändert niemand Daten im alten Dienst, es sei denn, der Plan erlaubt es.

Tag 21: Das Umschalten proben. Gehen Sie das Runbook mit allen Beteiligten durch. Stoppen Sie die Zeit. Vereinbaren Sie den Rückfallauslöser: „Wenn X bis Y nicht funktioniert, gehen wir zurück."

Woche 4: Umziehen (Tag 22 bis 30)

Tag 22: Abschließende Kommunikation. Sagen Sie Mitarbeitenden, wichtigen Kunden und Lieferanten, was sich wann ändert. Kurz und konkret. Nennen Sie, wen man anrufen kann.

Tag 23: Letzte Synchronisation und Umschalten. Frieren Sie den alten Dienst ein, ziehen Sie einen letzten Export, laden Sie das Delta in den neuen Dienst, schalten Sie Verbindungen, Domains und Logins um und prüfen Sie.

Der Umschalttag in Reihenfolge: einfrieren, letzte Kopie, umschalten, prüfen, beobachten

Tag 24: Genau beobachten. Prüfen Sie Bestellungen, Rechnungen, E-Mail, Zahlungen und Benutzerzugriff. Halten Sie den alten Dienst als Sicherheitsnetz verfügbar, wenn möglich schreibgeschützt.

Tag 25: Mit der Checkliste prüfen. Zahlen, Stichproben, Verknüpfungen und Zugriffsrechte noch einmal, im Live-System. Beheben Sie, was Sie finden.

Tag 26: Abrufen, was Sie noch brauchen. Ziehen Sie die letzten Exporte, Logs und die Historie innerhalb der Abrufphase.[3] Legen Sie sie bei Ihren Unterlagen ab.

Tag 27: Temporäre Kopien löschen. Entfernen Sie Migrationsdateien und entziehen Sie dem Migrationsteam den Zugriff. Dokumentieren Sie es.

Tag 28: Löschung und Bestätigung anfordern beim alten Anbieter. Konten schließen. Schlüssel und Token widerrufen.

Tag 29: Den Papierkram aktualisieren. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzerklärung, Bestandsverzeichnis, Zugriffslisten, Backup-Plan und Ihr Ausstiegsplan für den *neuen* Anbieter.

Tag 30: Rückblick. Was lief gut, was dauerte länger als erwartet, was würden Sie ändern? Schreiben Sie eine halbe Seite. Tragen Sie den nächsten Testexport in den Kalender ein.

Die Checkliste fürs Umschalten

- ☐ Letztes Backup des alten Dienstes außerhalb davon gespeichert
- ☐ Nutzer und Rollen im neuen Dienst geprüft

- ☐ Domain-, E-Mail- und DNS-Änderungen vorgenommen und getestet
- ☐ Zahlungs- und Buchhaltungsanbindungen mit einer echten Transaktion getestet
- ☐ Kunden und Mitarbeitende informiert; Support-Kontakt benannt
- ☐ Rückfallplan bestätigt, mit Entscheidungszeitpunkt
- ☐ Alter Dienst auf schreibgeschützt oder pausiert gestellt, nicht gelöscht
- ☐ Überwachung: Jemand prüft drei Tage lang alle paar Stunden Bestellungen, E-Mail und Fehler

Was schiefgehen kann und was dann zu tun ist

Problem	Erste Reaktion
Export schlägt fehl oder ist unvollständig	Stoppen. Den Anbieter schriftlich fragen. Die Abrufphase nutzen; nichts löschen.
Der Anbieter sagt, der 30-tägige Übergang sei nicht durchführbar	Die schriftliche Begründung und den Alternativvorschlag innerhalb der gesetzlichen Frist verlangen; er darf sieben Monate nicht überschreiten. Den Dienst am Laufen halten.[3]
Daten sind nach dem Import beschädigt	Zum alten Dienst zurückrollen. Die Zuordnung beheben. Die fünf Prüfungen wiederholen.
Mitarbeitende können sich am ersten Tag nicht anmelden	Den alten Dienst live halten. Eine kurze Anmeldeanleitung und einen Support-Kontakt bereitstellen.
Kunden-E-Mails gehen verloren	Zuerst DNS und Weiterleitung prüfen. Das alte Postfach für einen festgelegten Zeitraum aktiv lassen.
Der neue Anbieter ist langsamer oder schlechter als erwartet	Die alte Kopie nicht löschen. Ihren dokumentierten Ausstiegsplan nutzen: Sie haben jetzt einen getesteten.

Wenn Sie sich entscheiden zu bleiben

Der Plan hat auch dann Wert, wenn Sie nicht gehen. Ein Unternehmen, das die Wochen 1 und 2 abschließt, hat eine Inventur, einen getesteten Export, eine Kostenschätzung, eine Vertragszusammenfassung und eine bessere Position bei der nächsten Verlängerung. Viele Inhaber stellen fest, dass Bleiben die richtige Entscheidung ist und dass sie nun aus Wahl bleiben. So sieht Kontrolle aus.

Eine Gewohnheit daraus machen

Ausstiegsbereitschaft verfällt. Dienste ändern sich, Daten wachsen, Menschen gehen. Halten Sie sie mit einer kleinen Routine lebendig.

- **Monatlich:** Führen Sie den Export für Ihren kritischen Dienst durch und bewahren Sie ihn außerhalb des Anbieters auf.
- **Vierteljährlich:** Prüfen Sie Inventur, Vertragsfristen und neue Bedingungen, die der Anbieter angekündigt hat.
- **Jährlich:** Führen Sie einen Testimport in eine Alternative durch und wiederholen Sie die Schätzung der Ausstiegskosten.
- **Bei jedem neuen Dienst:** Stellen Sie vor dem Kauf die Fragen aus Kapitel 5 und tragen Sie eine Zeile in Anhang A ein.

Die Regel. Warten Sie nicht, bis Sie Ihren Ausstiegsplan brauchen. Fordern Sie die Daten an, testen Sie die Datei, lesen Sie die Klausel und schreiben Sie das Datum auf. Dann sind Sie frei zu bleiben oder zu gehen.

Schluss: Kontrolle ist der Plan

Kehren wir für einen Moment zu Marta in Lissabon zurück. Nachdem sie ihren Vertrag gelesen, einen Testexport durchgeführt und die Antworten zweier Anbieter nebeneinandergelegt hatte, tat sie etwas Unerwartetes. Sie blieb.

Sie blieb, weil mit den Fakten vor Augen die Preiserhöhung tragbar war und die Exporte ihres Anbieters gut waren. Aber sie blieb zu anderen Bedingungen. Sie wechselte von einer dreijährigen Bindung zu einer einjährigen. Sie richtete einen monatlichen Export auf ein verschlüsseltes Laufwerk ein. Sie schrieb die Ausstiegsschritte auf zwei Seiten und trug das Kündigungsdatum in ihren Kalender ein. Und sie fragte ihren Anbieter schriftlich, wie er einen Wechsel nach dem 12. Januar 2027 behandeln würde. Die Antwort kam innerhalb einer Woche.

Darum geht es in diesem Buch. Der Data Act hat die Waage ein Stück zugunsten des Kunden verschoben: maximale Kündigungs- und Übergangsfristen, ein Recht auf Ihre Daten, klare Vertragsbedingungen und, ab dem 12. Januar 2027, das Ende der Wechselentgelte.[2][3][4] Das ist willkommen und lohnt sich zu nutzen. Aber Rechte wirken nur bei Menschen, die bereit sind, sie zu nutzen. Ihre Bereitschaft besteht aus kleinen, gewöhnlichen Dingen: einer Liste, einem mit dem Stift gelesenen Vertrag, einer geöffneten Datei, einer unterzeichneten Vereinbarung, einem Datum im Kalender.

Fünf Gewohnheiten lohnen sich:

1. **Wissen, wovon Sie abhängen.** Halten Sie die Inventur lebendig.
2. **Wissen, was Sie mitnehmen können.** Testen Sie den Export und öffnen Sie die Datei.

3. **Wissen, was es kostet.** Zählen Sie die ganzen Kosten, nicht nur die Gebühr.
4. **Wissen, was Sie schulden.** Schützen Sie personenbezogene Daten von der ersten Kopie bis zur letzten Löschung.
5. **Ihr Datum kennen.** Kündigungsfristen und Verlängerungen sind das leichteste Geld, das Sie je sparen werden.

Die Cloud ist nicht der Feind, und sie zu verlassen ist nicht das Ziel. **Wahlfreiheit ist das Ziel.** Ein Unternehmen, das gehen kann, kann verhandeln, vergleichen und sich erholen. Beginnen Sie mit dem Zehn-Minuten-Check zur Ausstiegsbereitschaft, wählen Sie einen Dienst und erledigen Sie die Aufgabe dieser Woche. Dann hoffen Sie nicht mehr, dass Sie gehen können. Sie wissen es.

ANHANG A

Inventar der Cloud-Dienste

Tragen Sie pro Dienst eine Zeile ein, auch für kostenlose Tools. Überprüfen Sie es jedes Quartal. Bewerten Sie jede Lock-in-Art von 1 (niedrig) bis 3 (hoch): **T**echnisch, **D**aten, **V**ertrag, **I**dentität.

Dienst und Anbieter	Wofür wir ihn nutzen	Verantwortlich	Personenbezogene Daten?	Laufzeitende / Kündigung	T	D	V	I

Fragen, die Sie für jeden kritischen Dienst beantworten sollten

- Wo werden die Daten gespeichert (Land oder Region)? _____
- Wann haben wir zuletzt einen Export getestet? _____
- Gibt es eine Kopie der Daten außerhalb dieses Anbieters? Ja / Nein
- Was bricht, wenn dieser Dienst einen Tag lang nicht verfügbar ist? _____

ANHANG B

Arbeitsblatt Ausstiegskosten

Nutzen Sie feste Zahlen, wo Sie welche haben, und markieren Sie Schätzungen. Addieren Sie eine Risikoreserve von etwa 10 Prozent.

Kostenposten	Stunden oder Einheiten	Satz (EUR)	Summe (EUR)	Fest oder geschätzt
Restlaufzeit / Überlappung mit dem alten Anbieter				
Gebühr bei vorzeitiger Kündigung oder verlorener Rabatt				
Wechsel- oder Egress-Entgelt des Anbieters				
Einrichtung beim neuen Anbieter und erste Periode				
Berater oder Freelancer				
Eigene Arbeitszeit (Inventur, Tests, Umschalten)				
Neuaufbau von Automatisierungen und Integrationen				
Schulung und Support				
Weitere betroffene Tools				
Risikoreserve (10 %)				
Summe				

Ersparnis nach dem Umzug (pro Jahr): _____ **Amortisationszeit (Monate):** _____

Zeitpunkt prüfen. Das günstigste Ausstiegsdatum ist meist, wenn die Laufzeit ohne Gebühr endet. Datum: _____ Kündigungsfrist bis: _____

ANHANG C

Formular zur Vertragsprüfung

Ein Formular pro Anbieter. Haken Sie ab, was Sie schriftlich bestätigt haben.

Anbieter: _____ **Dienst:** _____ **Vertragsdatum / Laufzeit:** _____

- ☐ Laufzeit, Verlängerung und Kündigungsfrist notiert
- ☐ Kündigungsfrist beträgt zwei Monate oder weniger (Höchstfrist für den Beginn eines Wechsels)
- ☐ Bedingungen bei vorzeitiger Beendigung notiert: Gebühr, Restbetrag oder verlorene Rabatte
- ☐ Bedingungen bei Preisänderungen notiert, mit meinem Recht zu gehen
- ☐ Vertrag nennt mein Recht, zu einem anderen Anbieter oder in eigene Systeme vor Ort zu wechseln
- ☐ Übergangsfrist genannt (höchstens 30 Kalendertage) und die Regel für längere Zeiträume
- ☐ Abschließende Liste exportierbarer Daten und digitaler Vermögenswerte enthalten
- ☐ Ausnahmen aufgeführt (anbieterinterne Daten, Geschäftsgeheimnisse) und akzeptabel
- ☐ Exportformate benannt, mit Link zu Format- und Schnittstelleninformationen
- ☐ Datenabrufphase genannt (mindestens 30 Kalendertage nach dem Übergang)
- ☐ Löschung meiner Daten nach dem Abruf, mit schriftlicher Bestätigung
- ☐ Wechselentgelte genannt, jetzt und ab dem 12. Januar 2027
- ☐ Support-Bedingungen für den Wechsel, und was extra kostet
- ☐ Rechtsordnung der Infrastruktur und Maßnahmen gegen unrechtmäßigen Zugriff veröffentlicht

- ☐ Auftragsverarbeitungsvertrag unterzeichnet, Unterauftragsverarbeiter und Standorte aufgeführt
- ☐ Verfügbarkeitsversprechen und Entschädigung verstanden

Lücken, die Sie beim Anbieter ansprechen sollten:

Fragen, die Sie vor Unterschrift oder Verlängerung schriftlich stellen sollten

1. Welche Teile von Kapitel VI des Data Act gelten für diesen Dienst, und welche nicht?
2. Wurde dieser Vertrag für den Data Act aktualisiert, und wann?
3. Wie lautet die vollständige Liste der exportierbaren Daten, und in welchen Formaten?
4. Was berechnen Sie für einen Wechsel vor und nach dem 12. Januar 2027?
5. Wie läuft eine Wechselanfrage ab, und wer ist der Ansprechpartner?

ANHANG D

Schreiben zur Wechselanfrage

Passen Sie es an Ihren Vertrag an. Versenden Sie es auf einem Weg, der einen Nachweis erzeugt, etwa per E-Mail an den im Vertrag genannten Ansprechpartner, mit dem Kontoinhaber in Kopie. Bewahren Sie eine Kopie und die Antwort auf. Dies ist eine Vorlage, keine Rechtsberatung.

Betreff: Kündigung zur Einleitung des Wechsels: Konto [Nummer]

Sehr geehrte Damen und Herren bei [Anbieter],

wir sind Kunden von [Dienstname] unter dem Konto [Nummer], Vertrag vom [Datum]. Mit diesem Schreiben erklären wir nach Klausel [Nummer] des Vertrags, dass wir den Wechselvorgang gemäß dem Vertrag und Kapitel VI der Verordnung (EU) 2023/2854 (Data Act) einleiten möchten.

Wir beabsichtigen, zu [einem anderen Anbieter / unseren eigenen Systemen vor Ort / nur Löschung unserer exportierbaren Daten] zu wechseln. Bitte bestätigen Sie uns innerhalb von 10 Werktagen schriftlich:

1. das Datum, an dem diese Kündigung eingegangen ist, und das Datum, an dem die Kündigungsfrist endet;
2. das Datum, an dem die Übergangsfrist beginnt und endet, und, falls Sie 30 Kalendertage für technisch nicht durchführbar halten, die Gründe und den von Ihnen vorgeschlagenen alternativen Zeitraum;
3. die Liste der exportierbaren Daten und digitalen Vermögenswerte, die verfügbaren Formate und Schnittstellen und alle bekannten Einschränkungen;
4. die Wechselentgelte, falls vorhanden, die für diese Anfrage anfallen, und wie sie berechnet werden;
5. die Dauer der Datenabrufphase, das Datum der vollständigen Löschung und wie Sie diese bestätigen, einschließlich Backups und Unterauftragsverarbeitern; und
6. den benannten Ansprechpartner für diesen Wechsel.

Bitte führen Sie den Dienst während des Übergangs ohne Unterbrechung fort. Wir möchten mit einem Testexport von [Beschreibung] bis zum [Datum] beginnen.

Mit freundlichen Grüßen [Name, Funktion, Unternehmen]

ANHANG E

Arbeitsblatt Testexport und Verifizierung

Dienst: _____ **Testdatum:** _____ **Durchgeführt von:** _____

1. Was exportiert wurde

Posten	Anzahl in der Quelle	Anzahl im Export	Stimmt überein?
Datensätze (z. B. Kunden)			
Datensätze (z. B. Bestellungen)			
Dateien und Anhänge			
Nutzer und Rollen			
Historie oder Audit-Log			

2. Fünf Prüfungen

- ☐ **Vollständig:** Zahlen und Anhänge stimmen überein
- ☐ **Richtig:** zehn Stichprobendatensätze stimmen Feld für Feld mit der Quelle überein
- ☐ **Verbunden:** eine Bestellung bis zu Kunde, Rechnung und Anhang verfolgt
- ☐ **Rechtskonform:** personenbezogene Daten und Einwilligungsnachweise wie beabsichtigt behandelt
- ☐ **Aktuell:** der Export ist frisch und sein Datum festgehalten

3. Formatprüfung

- Verwendetes Format: _____ Öffnet sich in einem Standardprogramm? Ja / Nein
- Datum, Währungen und Umlaute korrekt? Ja / Nein
- Probeimport durchgeführt in: _____ Ergebnis: _____

4. Befunde und nächster Schritt

---

5. Sicherheits-Checkliste für die Migration

- ☐ Unterzeichnete AVV mit altem und neuem Anbieter
- ☐ Übertragungsweg verschlüsselt; keine E-Mail-Anhänge
- ☐ Nur namentlich benannte Personen; Multi-Faktor-Authentifizierung an
- ☐ Jeder Ort, den die Daten berühren, ist aufgelistet
- ☐ Temporäre Kopien haben ein Löschdatum: _____
- ☐ Ansprechpartner und Entscheider bei Datenpannen benannt: _____
- ☐ Schriftliche Löschbestätigung beim alten Anbieter angefordert

ANHANG F

30-Tage-Ausstiegstracker

Haken Sie jeden Tag ab, wenn er erledigt ist, und tragen Sie das Datum ein.

Tag	Aufgabe	Erledigt	Datum
1	Verantwortliche Person und Grund festlegen		
2	Dienste inventarisieren (Anhang A)		
3	Daten in fünf Kategorien kartieren		
4	Den Vertrag lesen (Anhang C)		
5	Die Kosten schätzen (Anhang B)		
6	Risiken und Abhängigkeiten auflisten		
7	Ausstiegsroute wählen		
8	Zwei Ziele in die engere Wahl nehmen		
9	Testexport durchführen		
10	Testimport durchführen		
11	Entscheiden, was migriert und was gelöscht wird		
12	Verträge unterzeichnen und neue Ausstiegsbedingungen prüfen		
13	Runbook schreiben		
14	Go/No-Go-Prüfung		
15	Schriftlich kündigen (Anhang D)		
16	Das Ziel aufbauen		
17	Vollständige Kopie migrieren und prüfen		

Tag	Aufgabe	Erledigt	Datum
18	Wichtige Integrationen neu aufbauen		
19	Pilot mit echten Nutzern		
20	Beheben, dann einfrieren		
21	Das Umschalten proben		
22	Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten informieren		
23	Umschalten		
24	Genau beobachten		
25	Im Live-System prüfen		
26	Letzte Exporte und Historie abrufen		
27	Temporäre Kopien löschen		
28	Löschbestätigung anfordern; Konten schließen		
29	Unterlagen und Hinweise aktualisieren		
30	Rückblick und nächsten Test terminieren		

Glossar

API. Eine Möglichkeit, wie eine Software eine andere um Daten oder Aktionen bittet. Oft der beste Weg, viele Daten zu exportieren.

Verantwortlicher. Die Organisation, die entscheidet, warum und wie personenbezogene Daten verwendet werden. Meist Sie.

Umschalten (Cutover). Der Moment, in dem Sie den alten Dienst nicht mehr und den neuen Dienst nutzen.

Data Act. Verordnung (EU) 2023/2854. Kapitel VI regelt den Wechsel zwischen Datenverarbeitungsdiensten.

Datenabfluss (Egress). Daten aus dem Dienst eines Anbieters herausbewegen. Entgelte dafür waren eine häufige Kostenquelle.

Datenverarbeitungsdienst. Der Begriff des Data Act für Cloud- und ähnliche Online-Dienste, einschließlich Infrastruktur, Plattform und Software.

Digitale Vermögenswerte. Elemente wie Anwendungen, Einstellungen und Zugriffsrechte, die Sie unabhängig vom Vertrag des Anbieters nutzen dürfen.

AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag). Der nach Artikel 28 DSGVO erforderliche Vertrag zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter.

Exportierbare Daten. Eingabe- und Ausgabedaten, einschließlich Metadaten, die Ihre Nutzung eines Dienstes erzeugt hat, abgesehen von den Ausnahmen, die Gesetz und Vertrag zulassen.

Funktionale Gleichwertigkeit. Die Wahrung eines vergleichbaren Funktionsumfangs nach dem Wechsel zwischen ähnlichen Infrastrukturdiensten.

IaaS, PaaS, SaaS. Infrastruktur, Plattform und Software als Dienst: gemietete Server, eine Plattform zum Bauen und fertige Online-Software.

Lock-in. Kosten, Aufwand oder Risiko eines Wechsels, die so hoch sind, dass sie Sie bei einem Anbieter halten.

Kündigungsfrist. Die Zeit, die Sie einem Anbieter geben müssen, bevor der Wechsel beginnt. Der Data Act setzt eine Höchstfrist von zwei Monaten.

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Ein Sicherheitsvorfall, der zu unbeabsichtigtem oder unrechtmäßigem Verlust, Veränderung, Offenlegung oder Zugang zu personenbezogenen Daten führt.

Auftragsverarbeiter. Eine Organisation, die personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen verarbeitet. Ihr Cloud-Anbieter ist es meist.

Abrufphase. Die Zeit nach dem Übergang, in der Sie Ihre Daten noch erhalten können. Das Minimum beträgt 30 Kalendertage.

Unterauftragsverarbeiter. Ein Auftragsverarbeiter, der von einem anderen Auftragsverarbeiter eingesetzt wird, etwa ein Hosting-Unternehmen, das Ihr Softwareanbieter nutzt.

Wechselentgelte. Entgelte für den Wechselvorgang. Bis zum 12. Januar 2027 reduziert, ab diesem Datum nicht mehr zulässig.

Übergangsfrist. Die Zeit, in der der Anbieter den Wechsel durchführt. Das Maximum beträgt 30 Kalendertage, sofern keine Alternative begründet wird.

Ein Hinweis zu GDPRGard.eu

GDPRGard veröffentlicht kostenlose Tools, Leitfäden und Artikel, die kleinen Unternehmen helfen, Datenschutzpflichten in einfacher Sprache zu verstehen, etwa wie man Datenweitergabe abbildet, eine Datenpanne handhabt, Auftragsverarbeiter prüft und auf Betroffenenanfragen antwortet. Besuchen Sie **gdprgard.eu** für aktuelle Hinweise, Vorlagen und Aktualisierungen zu den Themen dieses Buches.

Über die Autorin

Zirlandia Milkovic schreibt praxisnahe, leicht verständliche Ratgeber zu Datenschutz, Cybersicherheit, KI und dem selbstbewussten Aufbau eines Unternehmens. Sie ist überzeugt, dass Technologie kleinen Unternehmen mehr Kontrolle geben sollte, nicht weniger, und dass niemand einen Technikabschluss brauchen sollte, um seine Rechte zu verstehen oder seine Kunden zu schützen.

Sie ist die Autorin einer Reihe von Business-Ratgebern, darunter *GDPR Made Simple for Women Founders*, und ihre Arbeit konzentriert sich darauf, komplexe Regeln und schnelllebige Technologie in einfache Schritte, Checklisten und Vorlagen zu übersetzen, die vielbeschäftigte Menschen tatsächlich nutzen können. Sie steht außerdem hinter **GDPRGard**, einer wachsenden Sammlung kostenloser DSGVO-Tools, Leitfäden und Artikel für kleine Unternehmen, erreichbar unter gdprgard.eu.

Der Cloud-Exit-Plan entstand aus einer einfachen Beobachtung: Unternehmen verlagern alles in die Cloud und fragen fast nie, wie sie wieder herauskämen. Wenn dieser Ratgeber Ihnen geholfen hat, hilft eine ehrliche Bewertung dort, wo Sie das Buch gekauft haben, anderen Lesern, es zu finden.

Besuchen Sie **gdprgard.eu** für kostenlose Tools, Artikel und Neuigkeiten.

Anmerkungen und Quellen

Recherchestichtag: 11. November 2026. Mit (gelesen) gekennzeichnete Einträge wurden direkt geöffnet; andere wurden über Suchzusammenfassungen oder Sekundärberichte gesehen oder beruhen auf dem Arbeitswissen der Autorin und sollten vor Verwendung am Original geprüft werden.

1. Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 (Data Act), ABl. L, 22.12.2023. Artikel 50 Absatz 2: gilt ab dem 12. September 2025. Artikel 23 (Anwendungsbereich und Hindernisse beim Wechsel) und die Anwendungsbereichsbestimmungen des Gesetzes zu Anbietern, die Kunden in der Union bedienen. Artikeltext auf dem Springlex-Mirror gelesen (gelesen); die EUR-Lex-Seite konnte vom Recherchewerkzeug nicht gelesen werden, prüfen Sie den Wortlaut daher im Amtsblatt.
2. Europäische Kommission, Digital Strategy, Faktenseite „Data Act explained“ (zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2025): Wechselentgelte, einschließlich Datenabflussentgelten, ab dem 12. Januar 2027 vollständig abgeschafft; reduzierte Entgelte ab dem 11. Januar 2024; Rolle der zuständigen Behörden und des Datenkoordinators; funktionale Gleichwertigkeit bei Infrastrukturdiensten sowie offene Schnittstellen und maschinenlesbarer Export bei anderen Diensten (gelesen).
3. Data Act, Artikel 25: schriftlicher Vertrag; Wechsel auf Verlangen nach einer Kündigungsfrist von höchstens zwei Monaten; maximale Übergangsfrist von 30 Kalendertagen; Unterstützung des Anbieters, Geschäftskontinuität, Information über Kontinuitätsrisiken und Sicherheit während des Übergangs; Unterstützung der Exit-Strategie; abschließende Listen portierbarer Daten und ausgenommener anbieterinterner Daten; Mindest-Abrufphase von 30 Tagen; Löschung; Wechselentgelte; 14 Werktage zur Mitteilung technischer Undurchführbarkeit mit einer alternativen Frist von höchstens sieben Monaten; Recht des Kunden, die Übergangsfrist einmal zu verlängern (gelesen, Springlex-Mirror).
4. Data Act, Artikel 26 (Information und Online-Register), 27 (Treu und Glauben), 28 (Transparenz zu Rechtsordnung und internationalem Zugriff), 29 (Wechselentgelte: reduziert bis zum 12. Januar 2027, danach keine; vorvertragliche Offenlegungen), 30 (technische Aspekte: funktionale Gleichwertigkeit, kostenlose offene Schnittstellen, strukturierter maschinenlesbarer Export), 31 (maßgeschneiderte Dienste und Testversionen) und 34 Absatz 2 (Datenabflussentgelte bei paralleler Nutzung, begrenzt auf die entstandenen Kosten) (gelesen, Springlex-Mirror).

5. Travers Smith, „The Data Act's changes to cloud services contracts: tipping the scales on switching“, 8. Juni 2025: Definitionen exportierbarer Daten und digitaler Vermögenswerte; nach 2027 weiterhin mögliche Entgelte; begrenzte Gebühren bei vorzeitiger Kündigung; Kommentar zu Durchsetzung und Sanktionen zu diesem Zeitpunkt (gelesen; datiert vor heute, spätere Entwicklungen sind nicht berücksichtigt).
6. Pinsent Masons, Out-Law-Leitfaden zu den Wechsel- und Portierungsregeln im EU Data Act: Kunden mit kostenlosem Tarif und das Fehlen einer Ausnahme für kleine Anbieter in den Wechselregeln; Kommentar zu Durchsetzungswegen (nur Lektüre auf Zusammenfassungsebene; Original prüfen).
7. Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Artikel 5, 20, 28 (einschließlich 28 Absatz 3 Buchstabe g), 30, 32, 33, 34 und Kapitel V zu internationalen Übermittlungen (Arbeitswissen; Text lesen).
8. Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA) enthält besondere Anforderungen an das IKT-Drittparteienrisiko und Exit-Strategien für Finanzunternehmen (Arbeitswissen; in diesem Buch nicht behandelt).
9. Der Vorschlag der Europäischen Kommission zum Digital Omnibus zur Änderung von Teilen des Data Act wird auf der Faktenseite der Kommission erwähnt. Die Autorin hat seinen Inhalt für die Wechselregeln oder seinen Stand zum Recherchestichtag nicht bestätigt.

Von der Autorin nicht überprüft: die genauen aktuellen Funktionen, Exportformate und Preise eines genannten oder nicht genannten Anbieters; ob das für das Ende der Wechselentgelte maßgebliche Datum die Kündigung, der Abschluss des Wechsels oder die Erhebung des Entgelts ist; Programme, mit denen einzelne Anbieter Übertragungsgebühren für abwandernde Kunden erlassen; der aktuelle Stand der unverbindlichen Mustervertragsklauseln und Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für Cloud-Verträge; der Inhalt der nationalen Durchsetzungsgesetze in jedem Mitgliedstaat; und die Änderungen durch den Digital Omnibus. Martas Studio, Darios Webshop und alle Zahlen in ihren Beispielen sind fiktiv.